

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 9 ramadan 1440 – 14 mai 2019

162^{ème} année

N° 39

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019, relative à la Cour des comptes..... 1396

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un commissaire d'Etat..... 1412

Nomination d'un président de chambre de première instance 1412

Décret Présidentiel n° 2019-91 du 13 mai 2019, complétant le décret

Présidentiel n° 2018-112 du 19 octobre 2018, portant mouvement annuel de la magistrature judiciaire 1412

Présidence du Gouvernement

Nomination de chargés de mission..... 1412

Nomination de directeurs généraux 1412

Liste de promotion au choix au grade de contrôleur des services publics au titre de l'année 2018..... 1413

Ministère de la Justice

Décret gouvernemental n° 2019-389 du 6 mai 2019, portant dispositions dérogatoires relatives à la graduation de la 29^{ème} promotion des auditeurs de justice de l'Institut supérieur de la magistrature..... 1413

Nomination d'un chargé de mission..... 1414

Ministère de l'Intérieur	
Cessation de fonctions d'un secrétaire général du gouvernementat	1414
Cessation de fonctions d'un premier délégué	1414
Ministère des Affaires Etrangères	
Nomination de chargés de mission.....	1414
Ministère des Finances	
Décret gouvernemental n° 2019-395 du 6 mai 2019 , portant modification du décret gouvernemental n° 2015-2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016.....	1414
Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale	
Nomination d'un chargé de mission.....	1416
Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des affaires économiques du corps particulier des agents des affaires économiques au titre de l'année 2018	1416
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur central des affaires économiques du corps particulier des agents des affaires économiques au titre de l'année 2018	1417
Ministère de l'Education	
Nomination d'un directeur général	1417
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	1418
Cessation de fonctions d'un directeur général.....	1418
Arrêté du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mai 2019, fixant le régime de rémunération des animateurs culturels et sportifs contractuels à titre occasionnel recrutés aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les établissements des œuvres universitaires relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.....	1418
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Nomination de directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles.....	1419
Ministère de la Santé	
Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 6 mai 2019, portant création du comité technique de la santé oculaire	1420
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement	
Décret gouvernemental n° 2019-401 du 6 mai 2019 , fixant les conditions et procédures de la mise en œuvre des mécanismes de démocratie participative prévus par l'article 30 du code des collectivités locales	1422
Nomination de chargés de mission	1425
Nomination d'un attaché au cabinet	1425
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	1425
Ministère des Affaires Culturelles	
Décret gouvernemental n° 2019-408 du 6 mai 2019 , fixant l'organigramme du centre national du cinéma et de l'image	1425
Nomination d'un directeur général	1426

Cessation de fonctions d'un chargé de mission	1426
Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport	
Nomination de chargés de mission.....	1426
Nomination d'un directeur général.....	1427
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 6 mai 2019, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle	1427
Ministère du Transport	
Cessation de fonctions de chargés de mission	1434
Cessation de fonctions du chef du cabinet.....	1434
Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance et des Personnes Agées	
Cessation de fonctions de chargés de mission	1434
Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.....	1435
Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue en chef du corps des psychologues des administrations publiques	1435
Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.....	1436
Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 1 ^{er} grade »	1436
Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue principal du corps des psychologues des administrations publiques	1437
Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 3 ^{ème} grade ».....	1437
Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 3 ^{ème} grade »	1439
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2019 au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.....	1439

Loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019, relative à la Cour des comptes ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - La présente loi fixe les compétences, l'organisation et les procédures suivies devant la Cour des comptes.

Art. 2 - La Cour des comptes constitue avec ses différents organes la justice financière. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques.

Elle exerce ses missions conformément aux principes de légalité, d'efficacité, de transparence, de redevabilité et d'honnêteté.

Art. 3 - La Cour des comptes exerce ses missions en toute indépendance. Elle est dotée de l'autonomie de gestion et de l'indépendance administrative et financière, et ce, dans le cadre du budget de l'Etat.

L'Etat consacre à la Cour des comptes un siège principal à Tunis et met à sa disposition toutes les ressources qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de ses missions sur tout le territoire de la République. La Cour des comptes s'engage à veiller au bon usage des ressources mises à sa disposition conformément à la loi et aux principes de l'économie, de l'efficacité et de l'efficacité.

Art. 4 - Toute entité publique ou privée doit remettre à la Cour des comptes sans délai et quel que soit leur nature toute information et tout document relatifs à la gestion des derniers publics. La Cour des comptes a également le droit d'accéder aux bases de données relevant des organismes soumis à son contrôle.

Le secret professionnel ou bancaire ne peut être opposé à la Cour des comptes. Lorsque des informations, documents ou bases informatiques contiennent des données classées confidentielles, la Cour des comptes prend toutes les mesures à même de garantir le secret de ces données.

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 16 avril 2019.

Art. 5 - Tout retard injustifié ou manquement dans la production de documents ou d'informations devant être communiqués à la Cour des comptes expose son auteur aux sanctions prévues par la présente loi.

Art. 6 - La Cour des comptes établit un rapport annuel général consignait les résultats de ses travaux et le transmet au Président de la République, au Président de l'Assemblée des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Elle établit, le cas échéant, des rapports spécifiques.

Le rapport annuel et les rapports spécifiques sont publiés sur son site électronique officiel. Elle peut également les publier par tout autre moyen disponible.

Chapitre II

Compétences de la Cour des comptes

Art. 7 - Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi, la Cour des comptes exerce ses compétences notamment à l'égard :

1) de l'Etat, des établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat et des collectivités locales,

2) des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques ainsi que de tout autre organisme quelle que soit sa dénomination, dans lequel l'Etat, les collectivités locales ou les entreprises publiques détiennent directement ou indirectement une participation en capital.

3) des instances constitutionnelles indépendantes et toute autre instance publique indépendante.

4) des instances de régulation.

Art. 8 - La Cour des comptes dispose d'un pouvoir de juridiction et d'un pouvoir de contrôle. Elle :

1) juge les comptes des comptables publics. Elle peut statuer sur les pourvois en reformation formés soit par les parties intéressées, soit d'office en réformation des arrêtés administratifs des comptes des établissements publics et des collectivités locales dont le budget annuel ne dépasse pas un montant fixé par décret gouvernemental.

2) sanctionne les fautes de gestion conformément aux conditions fixées par la présente loi.

3) exerce un pouvoir de contrôle sur les comptes et la gestion des organismes énumérés à l'article 7 de la présente loi.

Art. 9 - La Cour des comptes statue sur les affaires de gestion de fait conformément aux conditions fixées par la présente loi.

Art. 10 - La Cour des comptes établit une déclaration générale de conformité entre les comptes des comptables publics et le compte général de l'Etat. Elle émet un avis sur les états financiers annuels de l'Etat, conformément aux conditions fixées par la loi organique du budget.

Art. 11 - La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques et programmes publics, conformément aux conditions fixées par le chapitre VI de la présente loi, relatif au contrôle de gestion.

Art. 12 - La Cour des comptes assiste les pouvoirs législatif et exécutif dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et du règlement du budget conformément aux modalités fixées par la présente loi.

Le Premier Président de la Cour des comptes peut, soit à la demande de l'une des commissions de l'Assemblée des représentants du peuple ou sur sa propre initiative, présenter des informations sur les résultats définitifs des travaux de la Cour des comptes se rapportant au contrôle de gestion des deniers publics.

Art. 13 - La Cour des comptes procède à l'appréciation des résultats de l'aide économique ou financière quelle que soit sa forme, que les organismes énumérés à l'article 7 de la présente loi accordent aux partis politiques, associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quelle que soit leur dénomination, notamment celles revêtant la forme de subventions, d'exonérations fiscales, garanties ou monopoles. A cet effet, la Cour des comptes entreprend ses travaux conformément aux conditions prévues au chapitre VII de la présente loi.

Art. 14 - Le contrôle de la Cour des comptes couvre les concessionnaires et les entreprises chargés de la réalisation de projets publics ou de la gestion de services publics dans le cadre de partenariat public privé, en vue de s'assurer qu'ils se sont acquittés des obligations qui leur incombent.

Art. 15 - La Cour des comptes décèle les violations commises par les organismes soumis à sa juridiction, à son contrôle ou à son appréciation, et ordonne à cet égard les redressements nécessaires, évalue les modes de gestion et formule les recommandations à cet effet.

Si la Cour relève, lors de ses travaux, des fautes susceptibles de constituer un crime ou un délit, le ministère public près la Cour des comptes les transmet au ministère public compétent en vue d'engager les poursuites de leurs auteurs devant les tribunaux compétents.

Art. 16 - La Cour des comptes assure le suivi des résultats de ses travaux et la mise en œuvre de ses recommandations conformément aux modalités prévues pour le contrôle de gestion.

Art. 17 - La Cour des comptes prononce des sanctions dans les cas prévus par la présente loi.

Art. 18 - La Cour des comptes juge et exerce son contrôle à posteriori, en se basant sur les documents qui lui sont transmis et sur ceux qu'elle collecte sur place. Il est procédé aux travaux de contrôle sur place après notification écrite de l'entité soumise au contrôle.

La Cour des comptes peut procéder au contrôle en cas d'existence d'informations sérieuses sur des soupçons de mauvaise gestion ou de faits de corruption. Il appartient à la Cour des comptes d'apprécier le caractère sérieux de ces informations.

Art. 19 - La Cour des comptes peut mener des missions d'audit des comptes des organismes ou des organisations internationales conformément aux procédures fixées par les conventions conclues à cet effet.

Dans ce cas, et sauf clauses contraires, la convention correspondante est obligatoirement publiée sur le site officiel de la Cour, et ce, avant le lancement de la mission.

Chapitre III

Organisation de la Cour des comptes

Art. 20 - Les magistrats de la Cour des comptes sont ci-après énumérés:

- le Premier Président,
- le Vice-Président,
- les Présidents des Chambres d'appel,
- les Présidents des Chambres centrales,
- les Présidents des Chambres régionales,
- le Rapporteur général,
- le Secrétaire général,
- les Présidents de sections,
- les Conseillers,
- les Conseillers adjoints.

Le ministère public près la Cour des comptes fait partie de la Justice financière, ses fonctions sont exercées par le Procureur général d'Etat, assisté de procureurs d'Etat et de substituts de procureurs d'Etat.

Des greffiers et des assistants de justice financière assurent le Greffe de la Cour et assistent leurs magistrats dans l'accomplissement des travaux qui leur sont confiés.

Art. 21 - Le Premier Président de la Cour des comptes est nommé parmi ses magistrats, pour une durée de quatre ans non renouvelable.

Outre les attributions que la loi lui confère, le Premier Président veille au bon fonctionnement de la Cour des comptes. Il assure la coordination entre ses différentes formations et la direction administrative et financière de la Cour avec l'assistance d'un secrétaire général.

Le Premier Président peut créer des unités de travail chargées notamment des relations avec les pouvoirs législatif et exécutif, de l'assurance qualité, de la communication, de la formation, de la coopération internationale et de la veille stratégique.

Le Premier Président de la Cour des comptes est l'ordonnateur de la Cour. Il peut déléguer sa signature.

Art. 22 - Le Vice-Président de la Cour des comptes est nommé parmi ses magistrats.

Le Vice-Président assiste le Premier Président de la Cour des comptes dans l'accomplissement de ses missions et le supplée en cas de vacance provisoire, d'absence ou d'empêchement. Le Premier Président peut déléguer une partie de ses attributions au Vice-Président.

Art. 23 - Le Procureur général d'Etat près la Cour des comptes est nommé parmi ses magistrats.

Le Procureur général d'Etat représente le ministère public près la Cour des comptes et a autorité sur tous les magistrats du ministère public près d'elle.

En cas d'empêchement du Procureur général d'Etat, l'intérim est assuré par le plus ancien des procureurs d'Etat dans cette fonction.

Art. 24 - Le ministère public près la Cour des comptes veille à l'application de la loi et exerce ses prérogatives par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis.

Le ministère public près la Cour des comptes, est chargé d'assurer les relations entre la Cour, d'une part, et les organismes et institutions soumis à sa juridiction, à son contrôle ou à son appréciation, d'autre part.

Le ministère public est chargé:

- de veiller à ce que les comptes soient régulièrement produits,
- de présenter des conclusions concernant les affaires soumises à l'examen de la Cour des comptes,
- d'engager les poursuites en matière de répression des fautes de gestion, d'amendes au titre des jugements des comptes des comptables publics et au titre des attributions conférées à la Cour des comptes par des textes spéciaux. L'engagement des poursuites est opéré par voie de réquisitoire,

- d'exercer, pour le compte de l'Etat, les recours dirigés contre les jugements rendus par la Cour des comptes,

- d'interpeler les autorités administratives sur les irrégularités décelées au cours de l'examen des comptes ou de la gestion,

- de requérir la déclaration de gestion de fait et l'application des amendes à ce titre,

- de notifier aux comptables et aux autorités administratives les jugements rendus par la Cour des comptes,

- de requérir l'application des amendes dans les cas prévus par la présente loi,

- de porter à la connaissance des représentants du ministère public près des juridictions de droit commun, tout fait dont la répression relève de la compétence de ces juridictions et en informer les autorités administratives intéressées et le Chef du contentieux de l'Etat.

Art. 25 - Le Premier Président de la Cour des comptes, l'Assemblée plénière, le Comité du rapport et de la programmation, la formation de cassation, les chambres et les sections doivent entendre le Procureur général d'Etat et les procureurs d'Etat, chaque fois qu'ils le demandent.

Art. 26 - Pour l'exercice de ses compétences juridictionnelles, la Cour des comptes se réunit et délibère en formations suivantes :

- la formation de cassation,
- les chambres d'appel,
- les chambres de première instance centrales et régionales,
- les sections.

Pour l'exercice de ses compétences de contrôle, la Cour des comptes délibère en formations suivantes:

- l'Assemblée plénière,
- les chambres centrales et régionales,
- les sections,
- le Comité du rapport et de la programmation.

Art. 27 - Sont fixés par arrêté du Premier Président de la Cour des comptes sur avis conforme du Conseil de la justice financière:

- Le nombre de chambres d'appel,
- Le nombre de chambres centrales,
- Le nombre de chambres régionales et la compétence territoriale de chacune d'elles,
- Le nombre de sections au sein de chaque chambre,

- Le nombre de procureurs d'Etat et des substituts des procureurs d'Etat au sein du ministère public.

Le Premier Président de la Cour des comptes procède, sur proposition des présidents des chambres compétentes, à la fixation des formations juridictionnelles au sein des chambres centrales et régionales.

Art. 28 - Les audiences solennelles sont publiques, à moins que le Président de la formation juridictionnelle ne décide que l'audience aura lieu à huis clos, pour sauvegarder l'ordre public.

Art. 29 - L'Assemblée plénière de la Cour des comptes est composée:

- du Premier Président de la Cour des comptes,
- du Vice-Président de la Cour des comptes,
- des présidents des chambres d'appel,
- des présidents des chambres centrales,
- des présidents des chambres régionales,
- du rapporteur général,
- du secrétaire général,
- des présidents des sections,
- des conseillers.

Les représentants des conseillers adjoints dans le Conseil de la justice financière assistent aux audiences de l'Assemblée plénière sans droit de vote.

Le Procureur général d'Etat près la Cour des comptes, les procureurs d'Etat et les substituts des procureurs d'Etat ont le droit d'assister aux audiences de l'Assemblée plénière sans droit de vote.

Le secrétaire général de la Cour des comptes est le rapporteur de l'Assemblée plénière.

Art. 30 - L'Assemblée plénière se réunit sur convocation du Premier Président de la Cour des comptes ou du tiers de ses membres. Les séances sont présidées par le Premier Président.

Elle ne peut valablement siéger qu'en présence au moins des deux tiers de ses membres. A défaut, le Président de la séance décide le report de la réunion à une séance ultérieure qui se tiendra dans les mêmes conditions.

Les décisions de l'Assemblée plénière sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Art. 31 - L'Assemblée plénière est compétente pour :

- Arrêter le programme de contrôle de la Cour des comptes,

- Arrêter le programme annuel des travaux de contrôle de la Cour des comptes,

- Arrêter le rapport annuel général de la Cour des comptes et les rapports spéciaux.

- Arrêter le rapport sur le projet de loi de règlement du budget et rendre la déclaration générale de conformité prévue par la présente loi.

- Arrêter le rapport relatif à la certification des comptes de l'Etat,

- Examiner toute question qui lui est soumise par le Premier Président de la Cour ou à la demande du tiers de ses membres.

Art. 32 - La formation de cassation statue sur les pourvois dirigés contre les jugements rendus en appel. Elle est composée du Premier Président de la Cour qui préside ses audiences, du Vice-Président, des présidents des chambres d'appel, et des trois présidents de chambres les plus anciens dans leurs fonctions, et ce, sans la présence des membres qui ont précédemment connu l'affaire à un stade antérieur à quelque titre que ce soit.

Le Premier Président peut se faire suppléer par le Vice-Président pour présider les audiences de la formation de cassation.

La formation de cassation tient ses audiences dans les conditions prévues par l'article 30 de la présente loi.

Art. 33 - Les Chambres d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements en premier ressort rendus par les chambres centrales et régionales. Chaque formation de jugement auprès des chambres d'appel se compose du Président de la Chambre d'appel et de deux de ses membres.

Aucun membre de la formation d'appel ne doit avoir précédemment connu l'affaire en premier ressort, à quelque titre que ce soit.

La formation de jugement ne peut se réunir qu'en présence de tous ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 34 - Les chambres centrales exercent les compétences dévolues à la Cour des comptes à l'égard des organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation, qui sont répartis selon une division fixée par le Premier Président après consultation de l'Assemblée plénière.

Les chambres régionales exercent les compétences dévolues à la Cour des comptes à l'égard des autorités administratives régionales et locales et des établissements publics et entreprises publiques, ainsi que de tout organisme quelle que soit sa dénomination dans lesquels l'Etat, les collectivités locales, les

établissements publics et les entreprises publiques détiennent une participation en capital et dont le siège principal ou le lieu d'activité se trouve dans le champ de la compétence territoriale de la chambre régionale. Les chambres régionales exercent, en outre, les compétences prévues à l'article 13 de la présente loi concernant les partis politiques, associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quel que soit leur dénomination et dont le siège se trouve dans le champ de la compétence territoriale de la chambre régionale.

Les chambres centrales et régionales prononcent, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs juridictionnels de la Cour des comptes, des jugements en premier ressort.

Art. 35 - Les délibérations des chambres et des sections se déroulent selon les modalités prévues par les articles 28 et 30 de la présente loi.

Art. 36 - Le comité du rapport et de la programmation se compose du Premier Président de la Cour des comptes, du Procureur général d'Etat, du Vice-Président, des présidents de chambres, du rapporteur général et du secrétaire général.

Le Premier Président peut convoquer aux réunions du Comité du rapport et de la programmation, tout membre de la Cour dont il juge la présence utile.

Le Comité se réunit sur convocation du Premier Président de la Cour des comptes, et ce, dans les conditions prévues par l'article 30 de la présente loi. Le Premier Président peut se faire suppléer par le Vice-Président pour présider le comité.

Le Comité est chargé d'examiner :

- le projet du programme annuel des travaux de contrôle de la Cour des comptes sur la base des propositions des chambres,
- les projets de rapports destinés à la publication,
- toutes questions que lui soumet le Premier Président.

Art. 37 - Le Rapporteur général assure, sous l'autorité du Premier Président de la Cour des comptes, la coordination et le suivi de la programmation et l'élaboration des propositions d'insertion dans les rapports destinés à la publication.

Art. 38 - Le secrétaire général assiste le Premier Président dans la gestion des services administratifs et financiers de la Cour des comptes. Le Premier Président désigne parmi les administrateurs de Greffe de la Cour des comptes un secrétaire général adjoint pour exercer les fonctions du secrétaire général de la Cour des comptes au niveau de chaque chambre régionale.

L'organisation du secrétariat général de la Cour des comptes est fixée par décret gouvernemental sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes.

Art. 39 - La Cour des comptes peut recourir à des experts désignés selon des conditions fixées par arrêté du Premier Président.

Art. 40 - La Cour des comptes est une personne morale dotée de l'autonomie administrative et financière. Des crédits sont annuellement alloués par L'Etat à la Cour des comptes en fonction de ses besoins de financement qu'elle propose, et ce, dans le cadre des équilibres globaux du budget de l'Etat.

Le budget de la Cour des comptes est discuté devant la commission compétente de l'Assemblée des représentants du peuple.

La Cour des comptes s'engage à faire preuve de transparence dans la préparation de son budget annuel dans un document exhaustif et unifié. La Cour gère librement ses ressources conformément à la loi et aux règles de bonne gouvernance.

La Cour des comptes est réputée une mission spéciale. Des crédits annuels sont inscrits à son budget, répartis en programmes spécifiques traduisant ses compétences juridictionnelles, de contrôle et d'appui. Les programmes spécifiques sont définis par arrêté du Premier Président de la Cour des comptes après consultation de l'Assemblée plénière de la Cour.

Art. 41 - Les opérations financières de la Cour des comptes sont soumises à un contrôle à posteriori exercé par un comité composé de deux membres, désignés par le Conseil de la justice financière, parmi ses membres. Ces deux membres établissent un rapport qui est soumis au Président de l'Assemblée des représentants du peuple et au Conseil supérieur de la magistrature.

Chapitre IV

Jugement des comptes

Section première - Jugement des comptes des comptables publics

Sous-section première - Attributions

Art. 42 - La Cour des comptes juge les comptes qui lui sont soumis, elle établit, par ses jugements, si les comptables sont en équilibre, en avance ou en débit. Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge, dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débit au Trésor dans les délais prescrits par la loi.

Art. 43 - La Cour ne peut contester aux comptables publics les paiements faits par eux sur ordonnances de paiement revêtues conformes aux formalités prescrites et accompagnées des acquits des parties prenantes.

Art. 44 - La Cour des comptes peut décider de décharger le comptable public lorsque le manquement du comptable n'a pas causé de préjudice financier à l'Etat, à l'établissement public, ou à la collectivité locale. Toutefois, dans ce cas, la Cour des comptes peut mettre à sa charge une somme n'excédant pas un montant fixé par décret gouvernemental.

Art. 45 - Lorsque le manquement commis par le comptable public a causé un préjudice financier à l'Etat, à l'établissement public, ou à la collectivité locale, la Cour met en débet le comptable dans la limite du préjudice subi.

Dans le cas où les comptables publics bénéficient de remise gracieuse des sommes mises à leur charge conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique, il est procédé en tout état de cause à laisser à leur charge, un montant qui ne peut être inférieur au double du montant fixé conformément à l'article 44 de la présente loi.

Art. 46 - La Cour des comptes peut décider de décharger le comptable public au titre des créances qui sont atteintes par la prescription de plein droit, en dépit de l'accomplissement par le comptable de toutes les diligences nécessaires à leur recouvrement.

Art. 47 - Le comptable public intérimaire n'assume pas la responsabilité des articles atteints par la prescription durant les trente jours à compter de la date de sa prise de fonctions.

Art. 48 - Le comptable public ne peut être déclaré responsable du fait de sa gestion, par jugement de la Cour des comptes ou par arrêté du ministre chargé des finances, après l'écoulement de cinq ans à compter du premier janvier de l'année suivant celle de la production du compte.

A moins qu'une décision mettant en cause sa responsabilité ne lui ait été signifiée au cours de la période indiquée, le comptable est déchargé d'office de sa gestion au titre de l'année considérée.

Art. 49 - Le ministère chargé des finances connaît des comptes des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif dont le montant du budget annuel ordinaire ne dépasse pas un montant fixé par décret gouvernemental, après consultation du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministère en statue de manière définitive à moins qu'un recours à cet effet ne soit formé devant la Cour des comptes. La Cour des comptes est informée sans délai des résultats des investigations faites.

Art. 50 - Toute personne qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers publics est, par ce seul fait, constituée comptable. Les gestions de fait entraînent la même responsabilité que les gestions patentes.

Sous- section 2 - **Production des comptes**

Art. 51 - Tout comptable public soumis à la juridiction de la Cour des comptes est tenu de déposer ses comptes dans les délais légaux.

Sont fixés par décret gouvernemental les modalités de présentation et de mise en état des comptes.

Art. 52 - En cas de manquement ou de retard qui n'est pas justifié par un motif légitime ou force majeure par le comptable dans la production du compte, ou des pièces ou informations demandées par la Cour des comptes, celle-ci peut l'astreindre à une amende d'un montant de deux cents à deux mille dinars.

Art. 53 - Les comptables directement justiciables de la Cour des comptes adressent leurs comptes annuels dans les délais légaux, au ministère des finances qui les met en état d'examen et les fait parvenir à la Cour, accompagnés du compte général de l'administration des finances, avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

Art. 54 - Les comptes sont enregistrés au greffe de la Cour à la date de leur dépôt et des numéros d'ordre leur sont attribués.

Art. 55 - Le ministère public tient un état comprenant tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la Cour des comptes. Il s'assure qu'ils les ont présentés dans les délais légaux. Il peut requérir de la chambre compétente l'application des amendes prévues à l'article 52 de la présente loi aux comptables retardataires.

Art. 56 - En cas de défaut de présentation ou de présentation tardive des comptes, le ministre chargé des finances peut commettre d'office des agents qui se chargent de l'établissement et de la présentation des comptes au nom, aux frais et sous la responsabilité des comptables intéressés.

Art. 57 : Les comptables ou leurs mandataires, ou le commis d'office désigné par le ministre des finances doivent confirmer la sincérité et l'exactitude des comptes. Ils doivent également indiquer leur date et les signer.

Ils doivent approuver les renvois et ratures.

Après la présentation d'un compte, il ne peut y être apporter aucun changement.

Art. 58 - Aucun compte ne peut être jugé, s'il n'est en état d'examen.

Pour qu'un compte soit en état d'examen, il doit satisfaire aux conditions ci-dessus prescrites, et il doit être accompagné des pièces justificatives réglementaires. La présentation d'un compte qui n'est pas en état d'examen laisse courir les délais contre le comptable, qui encourt alors les sanctions prévues contre les comptables retardataires.

Sous-section 3 - L'instruction

Art. 59 - Le Président de la Chambre compétente désigne pour chaque compte un magistrat rapporteur chargé de l'instruire et de présenter un rapport y relatif.

Art. 60 - Le magistrat rapporteur vérifie les pièces produites à l'appui des comptes et réclame aux comptables celles qui auraient été omises. Il peut correspondre avec les comptables et tout autre agent public sous le sceau du Président de la chambre compétente. Il peut, le cas échéant, se rendre dans les lieux.

Tout refus de production des justificatifs ou précisions demandées par le rapporteur entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 52 de la présente loi, et ce, sur la base d'un rapport sur le compte élaboré par le rapporteur et transmis par le Président de la chambre compétente au ministère public qui peut requérir l'application de l'amende.

Art. 61 - Après la vérification du compte, le rapporteur rédige un rapport dans lequel il présente les observations et les propositions qu'il juge appropriées, tant à l'égard des administrateurs qu'à l'égard des comptables. Le rapport est transmis aux personnes intéressées et au ministre chargé des finances.

Les parties intéressées doivent, dans un délai n'excédant pas deux mois, remettre à la Cour leurs réponses appuyées des pièces justificatives. Les comptables peuvent consulter le dossier d'instruction et se faire délivrer copies des pièces du dossier sur demande écrite adressée au Président de la chambre compétente.

A l'expiration de ce délai, la Cour des comptes peut considérer que les parties n'ont pas d'observations à émettre.

Art. 62 - Le Président de chambre compétente transmet obligatoirement au ministère public, les rapports accompagnés des réponses des parties intéressées aux fins de jugement. Le ministère public peut, en outre, demander la consultation de tous les rapports qu'il juge nécessaire d'y émettre un avis. Le Président de la chambre compétente peut également l'ordonner de sa propre initiative.

Art. 63 - Après avoir consulté les rapports et pièces à l'appui, le ministère public les fait retourner au greffe en y joignant ses conclusions ou la déclaration qu'il n'a pas de conclusions à présenter.

Sous-Section 4 - Du jugement

Art. 64 - Les rapports sont présentés à la chambre compétente suivant leurs dates de dépôts auprès du greffe de ladite chambre, à moins que le Président de la chambre ne décide de donner la priorité pour juger une affaire urgente.

Art. 65 - Les parties intéressées sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience.

Après qu'il est donné lecture aux observations du magistrat rapporteur et aux conclusions du représentant du ministère public, le justiciable est appelé à présenter ses explications et justifications, soit par lui-même, soit par l'entremise d'un avocat à la cassation.

Art. 66 - Le Président de la formation de jugement peut poser des questions au justiciable ou à son avocat. Il peut autoriser les membres de la formation de jugement et le représentant du ministère public de le faire.

Art. 67 - Le délibéré se déroule respectivement sur chaque proposition sans la participation du représentant du représentant du ministère public et du magistrat rapporteur. Par la suite, la chambre compétente rend un jugement qui apure le compte et fixe les résultats que le comptable est tenu de reprendre au compte suivant. La Cour établit si le comptable est en balance, en avance ou en débet.

Les jugements de la Cour sont rendus en premier ressort et sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues par la présente loi. La Cour transmet des expéditions de ses jugements irrévocables au Chef contentieux de l'Etat en vue de leur exécution.

Art. 68 - A l'issue de l'audience, le Président de la formation de jugement désigne un des membres de la formation ayant rendu le jugement pour rédiger le jugement au vu des décisions prises à l'audience. Le jugement est signé par les membres l'ayant rendu et transmis au greffe de la Cour des comptes.

Art. 69 - Les jugements de la Cour des comptes sont rendus au nom du peuple et sont motivés.

Tout jugement comporte obligatoirement:

- les noms, prénoms et qualités des justiciables,
- l'indication du service ou de l'organisme public intéressé,
- l'objet du jugement,
- Le résumé des dires des parties,
- La description des faits et leur qualification juridique,
- le dispositif du jugement,
- l'indication du ressort du jugement,
- l'indication de la formation et des noms des magistrats qui ont rendu le jugement et leurs signatures,
- la date de prononcé du jugement.

Sous-section 5 - Notification et exécution des jugements

Art. 70 - Le Secrétaire général délivre expéditions des jugements au ministère public aussitôt qu'ils ont été déposés. Il délivre également, sur demande, expéditions aux parties intéressées. Les expéditions destinées à la notification du jugement sont délivrées gratuitement.

Art. 71 - Le ministère public procède, au moyen de lettres recommandées avec accusé de réception, à la notification des jugements aux comptables publics dans les quinze jours qui suivent la date de leur réception du secrétaire général de la Cour des comptes.

Cette notification est faite au lieu où le comptable public exerce ses fonctions, ou à son dernier lieu connu.

Art. 72 - Le ministère public adresse, dans le délai prévu à l'article 71 de la présente loi, une copie des jugements rendus au ministre chargé des finances, au ministre intéressé et, le cas échéant, au représentant de l'établissement ou de la collectivité locale dont le compte a été jugé.

Art. 73 - Les comptables déclarés en avance sont renvoyés devant le ministre ou le représentant de l'établissement public ou de la collectivité locale intéressé pour se prononcer sur la restitution de l'avance constatée, sans préjudice, le cas échéant, du droit de recours devant les tribunaux de droit commun.

Art. 74 - Les jugements de débet ou de laissé à charge sont exécutés sauf sursis ordonné dans les conditions fixées par la présente loi.

Art. 75 - Les débits ou les montants du laissé à charge génèrent intérêt au taux légal à partir de la date de leur constatation s'ils proviennent de détournement, perte ou vol, et à partir de la notification du jugement provisoire s'ils résultent de forcement de recettes ou de rejet de dépenses.

Art. 76 - Les comptables mis en débet ou ayant fait l'objet d'un laissé à charge ne peuvent être déchargés qu'après qu'ils l'ont entièrement soldé en capital et intérêts ou qu'ils en ont obtenu la remise dans les conditions fixées par la loi.

Art. 77 - Après que les comptables sont sortis de fonctions et que tous leurs comptes ont été apurés, la Cour les déclare définitivement quittes et libérés de leur gestion et ordonne la main levée et la radiation de toutes oppositions ou inscriptions mises ou prises sur leurs biens, meubles et immeubles ou sur ceux de leurs cautions ou ayants-cause pour la sûreté de ladite gestion et la restitution de leur cautionnement s'il n'est retenu pour autre cause et sauf l'accomplissement des formalités prescrites par les règlements administratifs.

Sous-section 6 - Les voies de recours

A - De la réformation des arrêtés administratifs

Art. 78 - Les comptables et les représentants légaux des établissements publics et des collectivités locales peuvent se pourvoir devant la Cour des comptes en réformation des arrêtés administratifs définitifs portant sur leurs comptes, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté à la partie intéressée.

Art. 79 - Le pourvoi est formé par requête motivée établie en deux exemplaires dont l'un est adressé à l'autorité qui a rendu l'arrêté attaqué et l'autre au greffe de la Cour.

Art. 80 - Le pourvoi contre les arrêtés pris par l'autorité administrative n'a pas d'effet suspensif. Néanmoins le Premier Président de la Cour des comptes peut, après avis du ministère public, ordonner le sursis à l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de réformation.

Art. 81 - Dans les quinze jours suivant la réception de la requête, l'autorité qui a rendu l'arrêté attaqué adresse au greffe de la Cour des comptes une copie de cet arrêté accompagnée des comptes et pièces au vu desquelles elle a pris son arrêté et, le cas échéant, ses observations.

Art. 82 - Il est statué sur le pourvoi en réformation des arrêtés de l'autorité administrative au vu d'un rapport rédigé par l'un des conseillers, désigné à cet effet par le Président de chambre compétente.

Tous les rapports sur les pourvois en réformation contre les arrêtés de l'autorité administrative sont communiqués pour avis au ministère public avant d'y être statué.

Art. 83 - La Cour des comptes rejette le pourvoi, s'il est introduit par une personne dépourvue de la qualité à agir, ou sans respecter les délais légaux, ou pour défaut de motivation.

Art. 84 - Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour rend un jugement sur les dispositions contestées conformément aux procédures prévues au titre de jugement des comptes.

B - De l'appel

Art. 85 - Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement rendu en premier ressort, le comptable ou tout ministre pour ce qui concerne son administration ou les établissements relevant de sa compétence ou le Président de la collectivité locale, peut interjeter appel par un avocat. Le ministère public peut également, de sa propre initiative, interjeter appel selon la même procédure.

La requête d'appel est déposée au greffe de la Cour, accompagné d'un mémoire indiquant les motifs de l'appel.

L'appel est suspensif d'exécution.

Art. 86 - Il est statué sur l'appel au vu d'un rapport rédigé par l'un des conseillers, désigné à cet effet par le Président de la chambre d'appel, parmi les magistrats qui n'ont pas statué sur l'affaire au premier ressort.

Art. 87 - Tous les rapports sur l'appel sont communiqués au ministère public pour avis avant d'y être statué.

Art. 88 - La Cour rejette l'appel s'il méconnaît les règles de forme et de procédure ou s'il n'est pas fondé.

C- De la cassation

Art. 89 - Le comptable public peut se pourvoir en cassation contre un arrêt d'appel pour violation des formes ou de la loi, insuffisance ou défaut de motivation, modifications des faits ou pour erreur manifeste. Le pourvoi est introduit devant la formation de cassation, par un avocat dans les deux mois de la notification du jugement au comptable public.

Pour les mêmes motifs et dans les mêmes délais, le ministère public peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre pour ce qui concerne son département et les établissements relevant de sa compétence ou du représentant légal de la collectivité locale, se pourvoir en cassation.

Le pourvoi en cassation est déposé au greffe de la Cour accompagné d'un mémoire indiquant les motifs de la cassation. Le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif.

Art. 90 - Il est statué sur le pourvoi en cassation au vu d'un rapport rédigé par l'un des conseillers à la Cour désigné à cet effet par le Premier Président de la Cour des comptes.

La formation de cassation statue en cette matière dans les conditions prévues par les articles 65 et 66 de la présente loi.

Art. 91 - La formation de cassation statue sur tous les griefs et rejette le pourvoi s'il méconnaît les règles de forme et de procédure ou s'il n'est pas fondé.

Lorsque la formation de cassation casse le jugement attaqué avec renvoi, l'affaire est renvoyée devant une autre chambre d'appel et, le cas échéant, devant la même chambre ayant rendu l'arrêt attaqué, pour statuer à nouveau sur le compte, en une composition différente.

Art. 92 - Si le pourvoi en cassation est formé pour la seconde fois, pour le même motif et que la formation de cassation décide à nouveau la cassation de l'arrêt attaqué, elle statue définitivement sur le fond de l'affaire.

D - De la révision des jugements rendus par la Cour

Art. 93 - La Cour peut procéder à la révision d'un compte malgré qu'un jugement irrévocable a été rendu à son égard, soit à la demande du comptable sur la base d'une requête motivée déposée au greffe de la Cour accompagnée des justifications retrouvées depuis que le jugement est devenu irrévocable, soit à l'initiative du ministère public pour erreur, omission, faux ou double emploi.

Art. 94 - L'ouverture d'une procédure de mise en révision ne fait pas obstacle à l'exécution des jugements.

Toutefois, le Président de la Cour peut, sur avis du ministère public, ordonner le sursis à l'exécution.

Cette ordonnance est notifiée sans délai au ministre des finances, au ministre intéressé et au représentant de l'établissement public ou au président de la collectivité locale.

Art. 95 - Il est statué sur les mises en révision des jugements rendus par la Cour des comptes au vu d'un rapport rédigé par l'un des conseillers, désigné à cet effet par le Président de la chambre compétente.

Tous les rapports sur les mises en révision sont communiqués au ministère public pour avis avant d'y être statué.

Art. 96 - La Cour des comptes rejette le pourvoi déposé par le comptable s'il méconnaît les règles de forme et de procédure, ou s'il n'est pas fondé.

Si la mise en révision est déclarée recevable, la Cour des comptes statue à nouveau sur le compte selon la procédure prévue au titre de jugement des comptes.

Section 2 - Gestion de fait

Art. 97 - La Cour est saisie des gestions de fait soit par le ministre intéressé, soit sur requête du représentant légal de l'établissement public ou le président de la collectivité locale dont les deniers ont été indûment maniés, soit sur réquisition du ministère public.

Art. 98 - Tous les rapports sur les déclarations de gestion de fait sont communiqués au ministère public pour avis avant d'y être statué.

Art. 99 - S'il n'y a pas lieu à déclaration de gestion de fait, la Cour des comptes rejette la requête.

Une fois la déclaration prononcée, le compte de gestion de fait est jugé selon les modalités prévues au titre de jugement des comptes.

La Cour des comptes peut infliger au comptable de fait une amende d'un montant de deux cents à deux mille dinars.

Section 3 - Droit d'évocation

Art. 100 - La Cour des comptes peut, sur la base d'un rapport d'un de ses membres, et après consultation du ministère public, évoquer les comptes dont l'apurement relève de l'autorité administrative.

Art. 101 - Les jugements d'évocation sont notifiés, dans les conditions prévues par la présente loi, à l'autorité administrative chargée de l'apurement du compte, au ministre intéressé, au comptable ainsi qu'au représentant de l'établissement public ou le président de la collectivité locale dont le compte est évoqué.

Art. 102 - Les comptes et les pièces à l'appui sont transmis à la Cour des comptes par l'autorité administrative chargée de l'apurement dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement d'évocation.

Art. 103 - Il est statué sur les comptes évoqués selon les modalités prévues au titre de jugement des comptes.

Art. 104 - Les arrêtés pris par l'autorité administrative concernant les comptes des établissements publics et collectivités locales sont notifiés sans délai à la Cour des comptes.

Art. 105 - Les comptes et les pièces à l'appui relatifs aux gestions apurées par l'autorité administrative, sont transmis à la Cour des comptes chaque fois qu'elles les demande.

Section 4 - Les amendes

Art. 106 - La Cour des comptes, toute formation confondue, prononce les amendes soit sur réquisition du ministère public, soit d'office sur la base d'un rapport de l'un de ses membres, lequel est transmis au ministère public qui à la lumière de celui-ci met en mouvement l'action publique.

Art. 107 - Tous les rapports sur les amendes sont communiqués au ministère public avant d'y être statué.

Art. 108 - S'il y a lieu à condamnation à l'amende, la Cour des comptes la prononce soit par jugement distinct, soit dans le jugement statuant sur les comptes.

Les jugements portant condamnation à l'amende sont susceptibles de recours selon les mêmes conditions prévues au titre de jugement des comptes.

Art. 109 - Les amendes sont recouvrées ou remises dans les modalités applicables aux débets.

Art. 110 - Les comptables condamnés à l'amende ne peuvent être définitivement quittes et libérés qu'après l'avoir soldée ou suite à son annulation.

Chapitre V

Répression des fautes de gestion

Section première - Personnes justiciables et fautes de gestion

Art. 111 - La Cour des comptes sanctionne les fautes de gestion commises par les agents de l'Etat, des établissements publics et entreprises publiques, des collectivités locales et par les agents, administrateurs ou représentants des établissements dans lesquels l'Etat ou les collectivités locales détiennent, directement ou indirectement une participation en capital égale ou supérieure à 50 %. Elle sanctionne également les fautes de gestion commises par les présidents et agents des instances constitutionnelles indépendantes, et toutes autres instances publiques indépendantes et instances de régulation.

Sont aussi justiciables de la Cour des comptes en matière de sanction des fautes de gestion les ordonnateurs de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales.

Art. 112 - La responsabilité en matière de fautes de gestion s'éteint par la prescription ou par le décès du prévenu.

Art. 113 - Sont considérées fautes de gestion au sens de la présente loi :

- tout acte de gestion ayant pour effet la non liquidation, le non recouvrement des recettes et la non remise des sommes dues ou le défaut de leur versement au trésor au profit des organismes énumérés à l'article 7 de la présente loi,

- tout acte de gestion qui n'aurait pas satisfait aux conditions de contrôle auxquelles il est soumis conformément aux lois et règlements en vigueur,

- tout acte de gestion passé par une personne qui, sans en avoir reçu délégation régulière, aura engagé l'un des organismes énumérés à l'article 7 de la présente loi,

- l'octroi d'avances en dehors des cas expressément prévus par la loi,

- la violation des dispositions législatives et réglementaires relatives au recrutement et à la gestion du personnel dans les organismes énumérés à l'article 111 de la présente loi,

- la violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux marchés publics, aux concessions et autres contrats conclus par les organismes prévus à l'article 111 de la présente loi,

- l'inobservation des règles de gestion des biens publics.

Outre les cas susmentionnés, est considéré faute de gestion tout acte ayant pour effet la violation des lois, règlements, règles et procédures applicables à la gestion des organismes énumérés à l'article 111 de la présente loi et ayant entraîné un préjudice financier à ces organismes ou abouti à l'octroi de privilèges ou avantages en nature indus.

Section 2 - Des sanctions

Art. 114 - Toute personne reconnue coupable d'une faute de gestion au sens de l'article 113 de la présente loi est passible d'une amende dont le montant est compris entre le un douzième et la totalité du traitement brut annuel qui lui est alloué à la date de la commission de la faute, compte non tenu des indemnités familiales, et ce, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales auxquelles peut donner lieu la faute ou les fautes de gestion commises.

Art. 115 - Les amendes prononcées en matière de répression des fautes de gestion présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes à l'encontre des comptables publics. Leur recouvrement a lieu selon les mêmes modalités et assorti des mêmes garanties.

Art. 116 - Sous réserve de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, la Cour des comptes procède à la publication sur son site électronique des jugements portant condamnation, dès qu'ils auront acquis un caractère irrévocable.

Section 3 - Des procédures et de l'instruction

Art. 117 - La Cour des comptes est saisie pour statuer sur les fautes de gestion par le ministère public soit de sa propre initiative soit à la demande de l'une des chambres de la Cour des comptes.

Ont également qualité pour saisir la Cour des comptes les personnes désignées ci-après:

- Le Président de la République,
- Le Président ou un membre de l'Assemblée des représentants du peuple,
- Le Chef du Gouvernement,
- Le ministre chargé des finances,
- Les ministres pour les faits relevés à la charge des agents placés sous leur autorité ou relevant des organismes sous Tutelle,

- Les présidents des conseils des collectivités locales,

- Les présidents des instances constitutionnelles indépendantes,

- Les présidents des instances de régulation.

La requête doit être appuyée des pièces justificatives nécessaires.

Art. 118 - Les requêtes sont adressées directement au ministère public près la Cour des comptes par lettre recommandée avec accusé de réception ou directement déposées au greffe de la Cour contre récépissé.

La requête doit comporter, obligatoirement, le nom et prénom du justiciable, le numéro de sa carte d'identité nationale, son adresse personnelle et sa qualité ainsi que la description des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique. La requête doit être accompagnée des preuves et justificatifs des faits objet de la poursuite et, le cas échéant, des noms des témoins.

La requête doit être présentée en quatre exemplaires dont trois sont transmis à la chambre compétente en matière de sanctions des fautes de gestion.

Art. 119 - La Cour des comptes ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du jour où la faute de gestion a été commise.

Ce délai est prorogé jusqu'à la date de promulgation de la loi de règlement du budget ou la date d'approbation des comptes, lorsque le règlement du budget ou l'approbation des comptes auxquels se rattache la faute de gestion commise intervient après l'expiration du délai de cinq ans.

Art. 120 - Le ministère public est l'autorité de poursuite en matière de sanction des fautes de gestion. Il peut procéder au classement du dossier par décision motivée, laquelle est notifiée à l'intéressé et à l'auteur de la requête qui peut, dans un délai de deux mois, former opposition à la décision de classement auprès du Premier Président de la Cour, qui statue dans un délai de dix jours. Le ministère public peut revenir sur la décision de classement de sa propre initiative ou à la demande des parties intéressées suite à l'apparition d'éléments nouveaux concernant l'affaire.

Art. 121 - Le Président de la chambre compétente en matière de sanctions des fautes de gestion, désigne un magistrat rapporteur pour instruire l'affaire. Il avise le prévenu, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il fait l'objet de poursuites devant la Cour des comptes et qu'il a le droit de se faire assister par un avocat.

Art. 122 - L'instruction est secrète. Le magistrat rapporteur est habilité à procéder à toutes les enquêtes et investigations auprès des organismes publics ou privés en rapport avec l'affaire, se faire communiquer par toute personne physique ou morale tous les documents nécessaires aux investigations et entendre les témoins après les avoir convoqués et soumis à la prestation de serment selon les modalités et conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Le magistrat rapporteur peut procéder selon les formes légales à toutes enquêtes et investigations sur place. Il peut demander, sous le sceau du Premier Président de la Cour, l'avis des autorités compétentes.

Le ministère public peut à la demande du magistrat rapporteur se faire délivrer par les tribunaux judiciaires, des copies de pièces se rapportant à une autre action en justice en rapport avec les faits objet de l'instruction, à l'exception des affaires en cours.

Les séances d'audition du justiciable et des témoins sont consignées dans des procès-verbaux rédigés par le greffier et signés par le magistrat rapporteur et la personne intéressée et son avocat, s'il est présent.

Si le justiciable est assisté par un avocat, ce dernier présente au magistrat rapporteur ses observations écrites accompagnées des justificatifs, lesquels sont obligatoirement consignés au procès-verbaux des auditions.

Si, au cours de l'instruction, les justiciables ou les témoins ne répondent pas aux demandes formulées par le magistrat rapporteur, ce dernier dresse un rapport à cet effet. Dans ce cas, la Cour des comptes peut les condamner à une amende de deux cents dinars à deux mille dinars, sans préjudice des poursuites à engager devant les juridictions compétentes.

Art. 123 - A l'issue de l'instruction, le magistrat rapporteur rédige pour chaque affaire un rapport de fin d'instruction.

Art. 124 - Le rapport de fin d'instruction accompagné d'une copie de toutes les pièces du dossier cotées est transmis au ministère public qui, dans un délai de trente (30) jours, le renvoie devant la chambre compétente en matière de sanction des fautes de gestion assorti de conclusions écrites et motivées.

Art. 125 - Le justiciable est informé par le Président de la chambre compétente en matière de sanction des fautes de gestion, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il peut dans un délai de trente (30) jours, prendre connaissance sur place, au greffe de la Cour, soit par lui-même, soit par un avocat, du dossier de l'affaire, y compris les conclusions du ministère public. Il peut, également, se faire délivrer copies des pièces du dossier sur demande écrite adressée à la Chambre compétente.

La date de prise de connaissance du dossier de l'affaire fait l'objet d'une mention au greffe de la chambre, lequel doit être complet et comporter toutes les pièces cotées.

Art. 126 - Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de prise de connaissance du dossier de l'affaire ou l'obtention de copie des pièces, le justiciable peut produire un mémoire écrit en défense et solliciter la citation de témoins de son choix, et ce, par lui-même ou par un avocat.

Art. 127 - Aucun membre de la Cour ne peut délibérer dans une affaire s'il est frappé de l'une des interdictions prévues à l'article 248 du Code de procédure civile et commerciale et à la législation relative à la déclaration de patrimoine et des conflits d'intérêts. Toute partie intéressée peut récuser tout membre de la formation de jugement par voie de demande écrite adressée au Premier Président de la Cour qui y statue, définitivement, dans un délai maximum de cinq jours après audition des deux parties. Tout membre de la formation de jugement peut se récuser lui-même, dans les mêmes conditions.

Section 4 - Du jugement

Art. 128 - Le Président de la chambre compétente en matière de sanction des fautes de gestion, ordonne que les affaires en état d'être jugées soient portées au rôle des audiences de ladite chambre.

Les personnes intéressées sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 125 de la présente loi, quinze (15) jours au moins avant la date de l'audience.

Le report de l'audience pour cause d'empêchement du justiciable ne peut avoir lieu qu'une seule fois.

Art. 129 - Le Président de la formation de jugement assure la direction des débats et la police de l'audience.

Art. 130 - La formation de jugement entend le magistrat rapporteur qui donne une lecture résumée de son rapport. Ensuite le justiciable est appelé, soit par lui-même, soit par un avocat, à présenter ses explications et justifications.

Le Président de la formation de jugement peut autoriser les témoins acceptés qui en auront fait la demande, appuyée de toutes les pièces justificatives, à ne pas comparaître personnellement à l'audience et à déposer par écrit leurs témoignages. Dans ce cas, lecture est faite par le greffier des dépositions écrites des témoins autorisés.

Le ministère public présente ses conclusions écrites. Il peut demander au président de la formation de jugement d'entendre les personnes dont le témoignage lui paraît nécessaire.

Tous les témoins dont l'audition est décidée ne peuvent être entendus que sous la foi du serment, selon les modalités et conditions prévues par le Code de procédure pénale, et les témoins autorisés à ne pas comparaître personnellement à l'audience ne sont pas exceptés de prêter serment. Des questions peuvent être posées par le Président de la formation de jugement ou, avec son autorisation, par les membres de la formation, au justiciable ou à son avocat. Le justiciable ou son avocat auront la parole les derniers. Immédiatement après, la délibération est ouverte.

Art. 131 - La formation de jugement délibère secrètement sans que les délibérations ne soient consignées par écrit. Le magistrat rapporteur et le ministère public ne participent pas au délibéré.

Art. 132 - La chambre compétente rend son jugement dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de la mise en délibéré de l'affaire, et ce, dans une audience à laquelle est convoqué le justiciable ou son avocat. Le prononcé du jugement est indiqué au procès-verbal de la séance, signé par tous les membres de la formation.

Pour des motifs sérieux, le délai du délibéré peut être prorogé une seule fois pour la même durée et la date de prononcé du jugement peut être reportée à une audience ultérieure.

Les jugements de la Cour des comptes en matière de sanction des fautes de gestion, sont rendus conformément aux modalités prévues à l'article 69 de la présente loi.

Le ministère public notifie le jugement revêtu de la formule exécutoire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 30 jours suivant son prononcé, au justiciable, au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, à l'autorité qui a saisi la Cour ainsi qu'aux représentants légaux des organismes intéressés.

Art. 133 - Les jugements de la Cour des comptes en matière de sanction des fautes de gestion sont rendus en premier ressort. Ils sont susceptibles d'appel par le justiciable, le ministère public ou les personnes énumérées à l'article 117 de la présente loi. L'acte de déclaration d'appel est déposé au greffe de la Cour des comptes accompagné d'une note exposant les motifs de l'appel. L'appel est suspensif.

Art. 134 - L'acte de déclaration d'appel est déposé en quatre exemplaires au greffe de la Cour des comptes, accompagné d'une note exposant les motifs de l'appel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement rendu en premier ressort. L'acte de déclaration d'appel est transmis à la chambre d'appel, dont une copie ainsi que les rapports y relatifs sont communiqués au ministère public avant d'y être statué.

L'acte de déclaration d'appel est notifié par le greffe de la Cour aux parties intéressées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la Cour des comptes, dans un délai de trente (30) jours déposer un mémoire en réponse accompagné, le cas échéant, des pièces destinées à son appui.

Art. 135 - Il est statué sur les actes de déclaration d'appel au vu d'un rapport rédigé par l'un des conseillers, désigné à cet effet par le Président de la chambre d'appel parmi les magistrats qui n'ont pas statué sur l'affaire en premier ressort.

Art. 136 - La chambre d'appel se prononce sur la recevabilité de la demande d'appel quant à la forme. Si elle juge l'appel recevable, elle statue sur le fond.

Art. 137 - Les audiences, le prononcé et la notification du jugement se déroulent dans les conditions prévues par les articles de 131 à 133 de la présente loi.

Art. 138 - Le justiciable peut se pourvoir en cassation un jugement rendu en appel pour violation de la procédure, de la loi, ou insuffisance ou défaut de motivation, modifications des faits ou pour erreur manifeste, et ce, dans les deux mois de la notification du jugement, devant la formation de cassation de la Cour.

Le ministère public peut, pour les mêmes motifs et dans les mêmes délais, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des personnes énumérées à l'article 117 de la présente loi, former un pourvoi en cassation devant la formation de jugement en cassation dans les conditions prévues par les articles 133 et 134 de la présente loi.

Art. 139 - Il est statué sur les pourvois en cassation selon la procédure prévue par les articles de 90 à 92 de la présente loi.

Art. 140 - Les jugements irrévocables rendus par la Cour des comptes en matière de sanction des fautes de gestion, peuvent faire l'objet d'un recours en révision s'il survient des éléments nouveaux ou s'il est découvert des documents prouvant la non responsabilité du condamné, soit à sa demande par une requête motivée déposée au greffe de la Cour des comptes, soit à l'initiative de la Cour ou du ministère public pour erreur, omission, faux ou double emploi.

Les délais de dépôt des requêtes en révision sont fixés à 5 ans à compter de la date de notification du jugement.

Art. 141 - La requête en révision en quatre exemplaires est déposée au greffe de la Cour par le condamné. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement objet de la requête en révision, des moyens de preuve et justifications nécessaires.

Art. 142 - Le recours en révision n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, le Président de la Cour des comptes peut, sur avis du Procureur général d'Etat, ordonner le sursis à l'exécution. Cette ordonnance est notifiée sans délai aux parties intéressées.

Art. 143 - L'instruction et le jugement du recours en révision sont soumis à la même procédure prévue aux articles 95 et 96 de la présente loi.

Chapitre VI

Contrôle de la gestion

Art. 144 - Le contrôle de la gestion dévolu à la Cour des comptes tend à s'assurer de la conformité à la législation et à la réglementation en vigueur des actes de gestion pris par les organismes prévus à l'article 7 de la présente loi. Il tend également à évaluer la gestion de ces organismes pour s'assurer qu'elle obéit aux exigences de la bonne gouvernance, notamment en ce qui a trait au respect des principes d'économie, d'efficience, d'efficacité et de transparence, ainsi que des exigences de développement durable.

Art. 145 - Le Président de la chambre compétente désigne la section ou les membres de la chambre chargés d'accomplir les missions de contrôle et d'en faire rapport.

Art. 146 - Les ordonnateurs des dépenses publiques transmettent à la Cour des comptes, sur des supports papier ou électroniques, les situations des dépenses engagées, dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de juillet de l'année qui suit celle à laquelle correspondent ces situations. Ces situations indiquent pour chaque dépense autorisée dans le budget, le montant des crédits ouverts, celui des ordonnancements et, selon le cas, soit les crédits restant disponibles, soit au contraire les dépassements avec l'indication de l'acte qui les a autorisés.

Les autres pièces ayant préparé et réalisé l'engagement et la liquidation de la dépense sont conservées par les ordonnateurs et tenues par eux à la disposition de la Cour des comptes. Celle-ci peut se faire délivrer copie des documents qu'elle juge utile à l'exercice de son contrôle et, le cas échéant, les consulter sur place.

Art. 147 - La Cour des comptes est habilitée à entendre tout fonctionnaire et tout gestionnaire exerçant dans les organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation. Elle peut également entendre les prestataires de service ou les entrepreneurs chargés de l'exécution de travaux au profit de ces organismes.

Art. 148 - Lorsque la chambre compétente décide de procéder à l'audition des dirigeants ou agents de l'organisme objet d'un contrôle avant de procéder aux délibérations, elle leur fait parvenir, au moins dix jours avant la date fixée pour cette audition, une demande de renseignements écrite. Peuvent être associés à l'audition, le représentant de l'autorité de tutelle et les membres des corps de contrôle. L'audition a lieu en présence du représentant du ministère public près la Cour des comptes.

Art. 149 - Les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques, tels que définis par la législation en vigueur, doivent adresser à la Cour des comptes, dans le mois de leur adoption par l'organe délibérant et au plus tard fin juin de chaque année, les documents suivants :

- les budgets prévisionnels d'exploitation et d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports des commissaires aux comptes et des contrôleurs d'Etat,
- les procès-verbaux des conseils d'administration, des conseils d'établissements ou des directoires,
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Cour des comptes peut demander tout document comptable ou extracomptable qu'elle juge nécessaire à son appréciation.

La Cour des comptes peut se faire communiquer les documents énumérés ci-dessus à l'égard de tout autre organisme cité au 2 de l'article 7 de la présente loi.

Art. 150 - Tout retard injustifié ou défaut de présentation d'informations ou de documents cités dans les articles de 147 à 149 de la présente loi, expose son auteur aux sanctions prévues par l'article 52 de la présente loi.

Art. 151 - La Cour des comptes communique ses observations et recommandations aux organismes objet d'un contrôle et, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle. Les parties intéressées doivent, dans un délai ne dépassant pas 45 jours, faire parvenir à la Cour leurs réponses appuyées des justifications nécessaires, et indiquant, le cas échéant, les réformes à entreprendre. A l'expiration du délai indiqué, la Cour des comptes peut considérer que les parties intéressées n'ont pas d'observations à formuler.

Art. 152 - Les rapports auxquels donnent lieu les travaux de contrôle sont soumis à la délibération de la chambre compétente, accompagnés, s'il y a lieu, des réponses des parties intéressées, et des conclusions du ministère public près la Cour des comptes ainsi, le cas échéant, de l'avis de l'autorité de tutelle.

Chapitre VII

Contrôle sur les partis politiques, associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quelle que soit leur dénomination

Art. 153 - La Cour des comptes exerce de plein droit son contrôle sur les organismes prévus à l'article 13 de la présente loi.

Ce contrôle tend à s'assurer de la conformité de l'octroi des aides aux dispositions légales et de leur utilisation aux fins auxquelles elles sont destinées conformément aux exigences de bonne gestion.

Art. 154 - Lorsque l'aide est consentie sous forme d'avance, de prêt, de subvention ou de remboursement de dépenses, les bénéficiaires doivent communiquer à la Cour des comptes un rapport annuel qui contient une description détaillée des sources de financement et des dépenses, accompagné des états financiers certifiés et du rapport du commissaire aux comptes.

La Cour des comptes exerce son contrôle à partir de ces documents. Elle peut étendre son examen à l'ensemble de la gestion financière et économique du bénéficiaire lorsque l'aide octroyée à celui-ci représente plus de cinquante pour cent de ses ressources globales ou si les états financiers ne sont pas communiqués à la Cour des comptes. Le Contrôle de la Cour des comptes s'étend aux partis politiques ayant bénéficié de l'aide publique, quelle que soit la part de l'aide par rapport à la totalité de leurs ressources.

Lorsque l'aide est accordée sous forme de garantie, de cautionnement, de monopole ou d'exonération fiscale, la Cour des comptes limite son contrôle aux activités couvertes par cette aide.

Art. 155 - La Cour des comptes exerce son contrôle sur les partis politiques, associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quelle que soit leur dénomination ayant bénéficié de l'aide publique, et ce, sur la base des pièces qui lui sont communiquées à sa demande et des constatations faites sur place ainsi qu'à partir de tous documents relatifs à la gestion financière et économique de ces organismes.

Art. 156 - Tout retard injustifié ou défaut dans la présentation d'informations ou de documents demandés par la Cour des comptes, expose son auteur aux sanctions prévues par l'article 52 de la présente loi.

Art. 157 - Les résultats auxquels donne lieu le contrôle réalisé sur les organismes ci-dessus indiqués quelle que soit leur dénomination, ayant bénéficié de l'aide publique, font l'objet de rapports élaborés et communiqués selon les modalités définies au chapitre VI de la présente loi.

Chapitre VIII

Assistance aux pouvoirs législatif et exécutif

Art. 158 - La Cour des comptes établit chaque année un rapport général sur les résultats de ses travaux de l'année précédente.

Ce rapport retrace les observations et conclusions formulées par la Cour et propose les réformes qu'elle juge utiles.

Le Premier Président de la Cour des comptes transmet le rapport général annuel au Président de la République, au Président de l'Assemblée des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié sur le site électronique de la Cour des comptes et par tout autre moyen déterminé par la Cour.

Art. 159 - La Cour des comptes établit, le cas échéant, des rapports spéciaux qui peuvent être publiés selon les modalités indiquées à l'article 158 de la présente loi.

Art. 160 - La Cour des comptes élabore un rapport sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat comportant, notamment, une analyse de l'exécution des crédits par mission et par programme, l'évolution de la situation financière de l'Etat au cours de l'année concernée. Ce rapport, auquel est annexée la déclaration générale de conformité entre les comptes des comptables publics et le compte général de l'administration des finances, est joint au projet de loi précité.

Ce rapport est publié selon les modalités fixées à l'article 158 de la présente loi.

Art. 161 - La Cour des comptes élabore un rapport relatif à la certification des états financiers annuels de l'Etat en ce qui concerne leur régularité, leur sincérité et leur fidélité. Ce rapport est annexé au rapport de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.

Art. 162 - Le Président de la République, le Président de l'Assemblée des représentants du peuple et le Chef du Gouvernement peuvent adresser des demandes à la Cour des comptes en vue de réaliser des travaux relevant de sa compétence et se rapportant à l'exécution des lois de finances et au règlement du budget.

La Cour des comptes répond à ces demandes selon ses règles de fonctionnement. Les résultats auxquelles ont abouti les travaux de la Cour peuvent être publiés.

Art. 163 - La Cour des comptes insère dans ses rapports les réponses des organismes concernés par les observations qui y sont consignées. Ces réponses ne traduisent que le point de vue de ces organismes.

Chapitre IX

Dispositions transitoires et finales

Art. 164 - Sont transmises à la Cour des comptes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les affaires en cours d'examen devant la Cour de discipline financière. Les affaires en cours ayant donné suite à des rapports à fin d'instruction transmis aux autorités compétentes, demeurent soumises aux dispositions légales en vigueur à la date de transmission dudit rapport jusqu'à leurs jugements définitifs par la Cour des comptes, sauf si les dispositions de la présente loi sont plus clémentes pour le justiciable.

Art. 165 - Sont abrogées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires, notamment la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la Cour des comptes telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et à la création d'une Cour de discipline financière telle que modifiée par les textes subséquents, et le décret n° 71-218 du 29 mai 1971 relatif au fonctionnement de la Cour des comptes.

Art. 166 - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1^{er} janvier de l'année qui suit celle de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.

Les dispositions relatives au jugement des comptes, prévues par la présente loi, ne s'appliquent pas aux comptes présentés avant son entrée en vigueur et au titre desquels des jugements provisoires ont été notifiés aux comptables publics intéressés.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 avril 2019.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2019-89 du 13 mai 2019.

Monsieur Abderrazek Zannouni, conseiller au Tribunal administratif, est nommé commissaire d'Etat.

Par décret Présidentiel n° 2019-90 du 13 mai 2019.

Monsieur Souhaïel Jammel, conseiller au Tribunal administratif, est nommé président de chambre de première instance.

Décret Présidentiel n° 2019-91 du 13 mai 2019, complétant le décret Présidentiel n° 2018-112 du 19 octobre 2018, portant mouvement annuel de la magistrature judiciaire.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 106,

Vu la loi n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-19 du 18 avril 2017,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire du conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, la dernière en date la loi n° 2012-13 du 4 août 2012,

Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire et à la définition de leur profil, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, le dernier en date le décret n° 2009-2196 du 20 juillet 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-112 du 19 octobre 2018, portant mouvement annuel de la magistrature judiciaire,

Vu la décision du conseil de la magistrature judiciaire tenu le 28 août 2018,

Vu l'avis conforme n° 2018/5 de l'assemblée plénière du conseil supérieur de la magistrature du 18 septembre 2018 portant approbation du mouvement annuel de la magistrature judiciaire pour l'année judiciaire 2018-2019.

Prend le décret présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Le décret Présidentiel n° 2018-112 du 19 octobre 2018, portant mouvement annuel de la magistrature judiciaire, est complété par la nomination de Monsieur. Tawfik Sebaie, magistrat de troisième grade, premier juge d'instruction au Tribunal de première instance de Tunis, à partir du 16 septembre 2018.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2019.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2019-385 du 6 mai 2019.

Monsieur Moez Hassan, administrateur en chef à la société nationale des télécommunications, est nommé chargé de mission au cabinet du Chef du Gouvernement, à compter du 1^{er} janvier 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-386 du 6 mai 2019.

Monsieur Mourad Mahjoubi, travailleur social en chef, est nommé chargé de mission au cabinet du Chef du Gouvernement, à compter du 1^{er} janvier 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-387 du 6 mai 2019.

Monsieur Mourad Mahjoubi, travailleur social en chef, est chargé des fonctions de directeur général de la relation avec la société civile à la Présidence du gouvernement, à compter du 1^{er} janvier 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-388 du 6 mai 2019.

Monsieur Kacem El Azzabi, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargé des fonctions de directeur général d'administration centrale au conseil islamique supérieur à la Présidence du gouvernement.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de contrôleur des services publics au titre de l'année 2018

- Haitem Sassi,
- Zahia Hamouda,
- Manel Fekih épouse Hassen.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret gouvernemental n° 2019-389 du 6 mai 2019, portant dispositions dérogatoires relatives à la graduation de la 29^{ème} promotion des auditeurs de justice de l'Institut supérieur de la magistrature.

Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-19 du 18 avril 2017,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n° 201634 du 28 avril 2016,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création d'un institut supérieur de la magistrature et fixant sa mission, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu le décret n° 89-1229 du 2 décembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que modifié par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 89-1072 du 31 juillet 1989, portant fixation de la réglementation relative aux examens des auditeurs de la justice à l'Institut supérieur de la magistrature,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'Institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination de membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la justice du 18 janvier 1989, portant fixation du programme des études et des stages à l'Institut supérieur de la magistrature,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Par dérogation aux dispositions des articles 15 et 17 du décret n° 89-1072 du 31 juillet 1989, portant fixation de la réglementation relative aux examens des auditeurs de justice à l'Institut supérieur de la magistrature et aux dispositions de l'article 13 du décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'Institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur et aux dispositions des articles 2 et 7 de l'arrêté du ministre de la justice du 18 janvier 1989 portant fixation du programme des études et des stages à l'Institut supérieur de la magistrature, la période de formation pratique dans les juridictions, pour les auditeurs de justice de la 29^{ème} promotion, dure neuf mois et demi à compter du 3 décembre 2018.

Les conditions du stage et d'obtention du diplôme de fin d'études pour la promotion susmentionnée, sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

Les auditeurs de justice rédigent un seul rapport d'activité et le remettent à l'Institut supérieur de la magistrature au plus tard à la fin du mois de juin 2019.

Les auditeurs de justice préparent un mémoire de fin d'études et ils le présentent à l'Institut supérieur de la magistrature au plus tard à la fin du mois de mai 2019.

Art. 2 - Les autres conditions et procédures applicables pour l'obtention du diplôme de fin d'études des auditeurs de justice demeurent en vigueur pour la 29^{ème} promotion concernée par les dispositions dérogatoires.

Art. 3 - Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre de la justice
Mohamed Karim Jammoussi
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalhoun

Par décret gouvernemental n° 2019-390 du 6 mai 2019.

Monsieur Abdelkerim Chtourou, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la justice, à compter du 15 janvier 2019.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 6 mai 2019.

Monsieur Anis Malloulchi est déchargé des fonctions de secrétaire général du gouvernement de Ben Arous à compter du 26 février 2019.

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 6 mai 2019.

Monsieur Naoufel Noumi est déchargé des fonctions de premier délégué au gouvernement de Gafsa, à compter du 4 février 2019.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Par décret gouvernemental n° 2019-391 du 6 mai 2019.

Monsieur Sahbi Khalfallah, ministre plénipotentiaire, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des affaires étrangères, à compter du 8 mars 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-392 du 6 mai 2019.

Madame Boutheina Labidi, ministre plénipotentiaire hors classe, est nommée chargée de mission au cabinet du ministre des affaires étrangères, à compter du 8 mars 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-393 du 6 mai 2019.

Monsieur Nabil Lakhal, ministre plénipotentiaire hors classe, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des affaires étrangères, à compter du 8 mars 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-394 du 6 mai 2019.

Monsieur Said Bhira, maître de conférences, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des affaires étrangères, à compter du 8 mars 2019.

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2019-395 du 6 mai 2019, portant modification du décret gouvernemental n° 2015-2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016.

Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l'année 1971 et notamment son article 48,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016 et notamment ses articles 31 et 75,

Vu la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017 et notamment ses articles 22, 25 et 56,

Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019 et notamment son article 58,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2017-357 du 9 mars 2017,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-274 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est ajouté au tableau annexé au décret gouvernemental n° 2015- 2605 du 29 décembre 2015 susvisé, ce qui suit :

N° de position	Désignation des produits	Les avantages fiscaux accordés			Contingent annuel	Conditions
		Droit de douane	TVA	Prélèvements dus		
04051011	Beurre	0	0	-	5000 tonnes	Autorisation du ministère chargé du commerce

Art. 2 - Est abrogé du tableau annexé au décret gouvernemental n° 2015- 2605 du 29 décembre 2015 susvisé, ce qui suit :

N° de position	Désignation des produits	Les avantages fiscaux accordés			Contingent annuel	Conditions
		Droit de douane	TVA	Prélèvements dus		
De 020110000 à 020120900	Les viandes bovines réfrigérées	5	0	0	3000 tonnes	Autorisation du ministère chargé du commerce
De 20210000 à 020230900	Les viandes bovines congelées	15	-	0	2000 tonnes	Autorisation du ministère chargé du commerce
0207141000	Les poitrines de poules congelées	15	-	-	500 tonnes	Autorisation du ministère chargé du commerce
04.01	Lait frais	0	0	-	10 millions litres	Autorisation du ministère chargé du commerce après avis du ministère chargé de l'industrie

Et remplacé comme suit :

N° de position	Désignation des produits	Les avantages fiscaux accordés			Contingent annuel	Conditions
		Droit de douane	TVA	Prélèvements dus		
De 020110000 à 020120900	Les viandes bovines réfrigérées	5	0	0	5000 tonnes	Autorisation du ministère chargé du commerce
De 020210000 à 020230900	Les viandes bovines congelées	15	-	0	4000 tonnes	Autorisation du ministère chargé du commerce
0207141000	Les blancs de poulet congelés	15	-	-	1500 Tonnes	Autorisation du ministère chargé du commerce
04.01	Lait frais	0	0	-	30 millions litres	Autorisation du ministère chargé du commerce après avis du ministère chargé de l'industrie

Art. 3 - Les dispositions du présent décret gouvernemental s'appliquent à partir du premier janvier 2019.

Art. 4 - Le ministre des finances, le ministre du commerce et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances

Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le ministre du commerce

Omar Behi

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Samir Attaieb

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L'INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE**

Par décret gouvernemental n° 2019-396 du 6 mai 2019.

Monsieur Adnen Lassoued, directeur général de l'Institut national de la statistique, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, à compter du 28 janvier 2019.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES**

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des affaires économiques du corps particulier des agents des affaires économiques au titre de l'année 2018.

Le ministre l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier au corps des agents des affaires économiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1434 du 21 juin 1999,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-313 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de l'industrie,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 août 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des affaires économiques du corps particulier des agents des affaires économiques,

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, le 20 juin 2019 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des affaires économiques du corps particulier des agents des affaires économiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 20 mai 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur central des affaires économiques du corps particulier des agents des affaires économiques au titre de l'année 2018.

Le ministre l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier au corps des agents des affaires économiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1434 du 21 juin 1999,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-313 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de l'industrie,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 9 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur central des affaires économiques du corps particulier des agents des affaires économiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, le 20 juin 2019 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur central des affaires économiques du corps particulier des agents des affaires économiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 20 mai 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2019-397 du 6 mai 2019.

Madame Wala Turki épouse Latrous, ingénieur général, est chargée des fonctions de directeur général du centre national des technologies en éducation à compter du 8 mars 2019.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Par décret gouvernemental n° 2019-398 du 6 mai 2019.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Samir Srairi, maître de conférences, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à compter du 1^{er} mars 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-399 du 6 mai 2019.

Est mis fin aux fonctions de Monsieur Ali Garsallah, professeur de l'enseignement supérieur, en qualité de directeur général des études technologiques au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à compter du 1^{er} mars 2019.

Arrêté du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mai 2019, fixant le régime de rémunération des animateurs culturels et sportifs contractuels à titre occasionnel recrutés aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les établissements des œuvres universitaires relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le ministre des finances et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi des finances pour l'année 2018,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 90-2104 du 17 décembre 1990, fixant les conditions de recrutement des animateurs culturels et sportifs contractuels à titre occasionnel aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et aux établissements d'œuvres universitaires relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et notamment son article 4,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, organisation des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1765 du 9 novembre 2015,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,

Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,

Vu le décret n° 2014-4200 du 30 octobre 2014, fixant l'organisation administrative et financière des offices des œuvres universitaires et les règles de leur fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'éducation et des sciences du 2 mars 1991, fixant le régime de rémunération des animateurs culturels et sportifs contractuels à titre occasionnel recrutés aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et les établissements des œuvres universitaires relevant du ministère de l'éducation et des sciences.

Arrêtent :

Article premier - Les taux des séances d'animation culturelle et sportive assurées par les animateurs culturels et sportifs visés au décret n° 90-2104 du 17 décembre 1990, fixant les conditions de recrutement des animateurs culturels et sportifs contractuels à titre occasionnel aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et aux établissements d'œuvres universitaires relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont fixés comme suit :

Catégorie et diplôme	Taux d'une séance
Les agents des catégories A1 et A2 titulaires d'une maîtrise ou d'une licence, au moins après le diplôme de baccalauréat ou d'un diplôme équivalent	20D
Les agents de la catégorie A3 titulaires du diplôme de fin d'études du premier cycle d'enseignement supérieur après le diplôme de baccalauréat ou d'un diplôme équivalent	15 D
Les agents de la catégorie B titulaires du diplôme de baccalauréat ou du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent	10 D

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté des ministres des finances et de l'éducation et des sciences du 2 mars 1991 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à partir de l'année universitaire 2018-2019.

Tunis, le 6 mai 2019.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalghoum

*Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique*

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE**

Par décret gouvernemental n° 2019-400 du 6 mai 2019.

Messieurs et Mesdames, dont les noms suivent, sont chargés des fonctions de directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles, et ce, à compter du 15 décembre 2017, conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Grade	Etablissement
Faïçal Ben Jeddi	Professeur de l'enseignement supérieur agricole	Institut national agronomique de Tunisie
Hassen Kharroubi	Professeur de l'enseignement supérieur agricole	Ecole supérieure des ingénieurs de Medjez El Bab
Abdallah Ben Aliaâ	Professeur de l'enseignement supérieur agricole	Ecole supérieure d'agriculture de Moghrane

Nom et prénom	Grade	Etablissement
Gouider Tibaoui	Maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole	Ecole supérieure d'agriculture de Mateur
Monji Melki	Maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole	Ecole supérieure d'agriculture du Kef
Nabiha Bouguerra épouse Bouzuita	Professeur de l'enseignement supérieur	Ecole supérieure des industries alimentaires de Tunis
Lamjed Toumi	Professeur de l'enseignement supérieur agricole	Institut sylvo-pastoral de Tabarka
Abdelfatteh Triki	Professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire	Ecole nationale de médecine vétérinaire
Chokri Thabet	Professeur de l'enseignement supérieur agricole	Institut supérieur agronomique de Chott-Mariem
Sami Mili	Maître assistant de l'enseignement supérieur agricole	Institut supérieur de pêche et d'aquaculture de Bizerte
Wahiba Najjar épouse Adhoum	Professeur de l'enseignement supérieur	Institut supérieur des études préparatoires en biologie et géologie de Soukra

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 6 mai 2019, portant création du comité technique de la santé oculaire.

La ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 8,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 12 novembre 1996, portant création et organisation d'un comité technique pour la prévention et la lutte contre la cécité.

Arrête :

Article premier - Il est créé auprès du ministère de la santé un comité technique dénommé "le comité technique de la santé oculaire", désigné ci-après par « le comité ».

Art. 2 - Le comité a pour mission de :

- proposer les objectifs et les stratégies à adopter pour avoir une approche multisectorielle des problèmes de santé oculaire,

- contribuer à l'élaboration du programme national de prévention et de lutte contre la cécité conformément aux principes de la politique sanitaire en vigueur au national et international,

- présenter des recommandations relatives aux mesures d'évaluation de la mise en œuvre, de l'exécution et du suivi du programme national de prévention et de lutte contre la cécité,

- donner son avis sur toutes questions inscrites à l'ordre du jour de ses réunions.

Art. 3 - Le comité est composé de :

Le président : professeur hospitalo-universitaire ou maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en activité, spécialiste en ophtalmologie.

Les membres :

- * les représentants du ministre de la santé :

- le directeur des soins de santé de base,

- le directeur de la médecine scolaire et universitaire,

- le collaborateur du programme national de la santé oculaire à la direction des soins de santé de base,

- professeur universitaire en ophtalmologie en sa qualité d'un officier focal du comité.

- * les représentants des instituts et des structures sanitaires :

- le directeur de l'Institut national de la santé,

- le directeur général de l'Institut national « Hedi Rais » d'ophtalmologie,

- le directeur général de l'hôpital Charles Nicole de Tunis,

- le chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital Charles Nicole de Tunis,
 - le chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire la Rabta de Tunis,
 - le chef de service d'ophtalmologie « A » à l'Institut national « Hedi Rais » d'ophtalmologie de Tunis,
 - le chef de service d'ophtalmologie « B » à l'Institut national « Hedi Rais » d'ophtalmologie de Tunis,
 - le chef de service d'ophtalmologie « C » à l'Institut national « Hedi Rais » d'ophtalmologie de Tunis,
 - le chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital Habib Thameur de Tunis,
 - le chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire Habib Bourguiba de Sfax,
 - le chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir,
 - le chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire Sahloul de Sousse,
 - le chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital Tahar Sfar de Mahdia,
 - un médecin spécialiste en nutrition et maladies nutritionnelles dans le grade de professeur universitaire,
 - un médecin spécialiste en pédiatrie exerçant dans le secteur public,
 - un représentant des médecins d'ophtalmologie dans le secteur privé,
 - le président du collège de spécialité d'ophtalmologie.
- * les représentants des directions régionales de la santé :
- un représentant de la direction régionale de la santé de Tunis,
 - un représentant de la direction régionale de la santé de Sfax,
 - un représentant de la direction régionale de la santé de Gafsa.
- * les représentants des autres ministères :
- un représentant du ministère de l'éducation,
 - un représentant du ministère des affaires sociales.
- * les représentants des associations et des organismes et autres structures:
- le président de l'association tunisienne d'ophtalmologie de Tunis,

- un représentant de l'association tunisienne parents-amis des malvoyants,
- un représentant de l'agence internationale pour la prévention de la cécité en Tunisie,
- un représentant de bureau de l'organisation mondiale de la santé en Tunisie,
- un représentant de la caisse nationale d'assurance Maladie,
- un représentant de l'association « Nadi El Bassar ».

Le président peut inviter aux travaux du comité toute personne ayant une compétence particulière pour participer aux travaux de la commission.

Art. 4 - Les membres du comité sont nommés par décision de la ministre de la santé sur proposition des ministères et instances concernés.

Art. 5 - Le secrétariat du comité est confié à la direction des soins de santé de base.

Art. 6 - Le comité se réunit sur convocation de son président toutes les fois que cela est nécessaire et au moins deux fois par an.

L'ordre du jour des réunions du comité est fixé par son président ou son représentant.

Art. 7 - Le comité ne se réunit qu'en présence de deux tiers de ses membres. Les avis du comité sont émis à la majorité des voix et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les travaux du comité sont consignés dans des procès-verbaux signé par son président et les membres présents.

Art. 8 - Des groupes d'études peuvent être créés au sein du comité pour la réalisation de sa mission.

Art. 9 - Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit et ils doivent respecter l'éthique en relation avec le domaine d'activité du comité et, le cas échéant, déclarer toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle ils peuvent se trouver lors de l'étude des dossiers qui leurs sont présentés.

Art. 10 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment l'arrêté du 12 novembre 1996, susvisé.

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

La ministre de la santé par intérim

Sonia Bechikh

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-401 du 6 mai 2019, fixant les conditions et procédures de la mise en œuvre des mécanismes de démocratie participative prévus par l'article 30 du code des collectivités locales.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant protection des données personnelles,

Vu la loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention n° 108 du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales et notamment son article 30,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique,

Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative registre national des entreprises,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 1988, relatif à l'organisation des associations,

Vu le décret n° 97-389 du 21 février 1997, portant organisation et fonctionnement des archives nationales, tel que modifié par le décret n° 2004-1226 du 31 mai 2004,

Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-568 du 17 mai 2016,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création et fixant les attributions du ministère des affaires locales,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-75 du 30 mai 2017, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention n° 108 du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-1060 du 17 décembre 2018, fixant les modes et procédures de publication dans le journal officiel des collectivités locales et sur les sites Web des collectivités locales des arrêtés réglementaires et documents y afférents et de leur affichage,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour objet de réglementer la mise en œuvre des mécanismes de démocratie participative prévus à l'article 30 du code des collectivités locales et ce notamment en répertoriant les composantes de la société civile concernées par les affaires locales et en recueillant leurs avis et leurs questions, ainsi que les avis et les questions des habitants et les réponses qui leur sont apportées, dans un dispositif électronique facilitant la communication entre eux et avec la collectivité locale.

Les bases de données du dispositif visé sont gérées conformément aux règles de transparence, de sécurité et de protection des données personnelles.

Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :

- Habitants : les personnes qui résident effectivement dans les limites territoriales de la collectivité locale concernée ou celles dont le lieu de travail ou l'activité économique s'y trouve.

- Composantes de la société civile : les différentes composantes de la société civile nationales actives dans les limites territoriales de la collectivité locale ou celles ayant parmi leurs adhérents des habitants de la collectivité locale concernée.

- Répertoire des composantes de la société civile : support papier ou numérique tenu par la collectivité locale dans lequel sont consignées les données relatives aux composantes de la société civile, conformément aux conditions et procédures prévues par le présent décret gouvernemental.

- Répertoire des avis et questions des habitants et composantes de la société civile et des réponses qui leur sont apportées : support papier ou numérique tenu par la collectivité locale dans lequel sont consignés les avis et questions des habitants et composantes de la société civile et les réponses qui leur sont apportées, conformément aux conditions et procédures prévues par le présent décret gouvernemental.

Art. 3 - La collectivité locale établit un bureau pour la tenue du répertoire des composantes de la société civile et du répertoire des avis et questions des habitants et des composantes de la société civile et des réponses qui leur sont apportées et appose une indication claire de son emplacement, avec mention de son adresse sur les correspondances et invitations adressées aux habitants et composantes de la société civile répertoriées auprès d'elle.

Art. 4 - Le président de la collectivité locale désigne, en vertu d'un arrêté publié par tous les moyens disponibles, le chef du bureau du répertoire des composantes de la société civile et du répertoire des avis et questions des habitants et des composantes de la société civile et des réponses qui leurs ont apportées et son représentant.

Le chef du bureau et son représentant assurent notamment le suivi des deux répertoires et leur mise à jour, le cas échéant, ainsi que la coordination avec la commission chargée de la démocratie participative et la gouvernance ouverte relevant du conseil de la collectivité locale et la facilitation de ses travaux, conformément à ce qui est prévu par les dispositions du présent décret gouvernemental.

Art. 5 - La collectivité locale adopte un dispositif électronique pour la tenue du répertoire des composantes de la société civile et du répertoire des avis et questions des habitants et des composantes de la société civile et des réponses qui leurs ont apportées et fait connaître ce dispositif par tous les moyens disponibles.

Art. 6 - La conservation du répertoire des composantes de la société civile et du répertoire des avis et questions des habitants et des composantes de la société civile et des réponses qui leurs ont apportés et la gestion de leurs archives sont soumises à la législation et réglementation en vigueur en la matière.

Conditions et procédures de la tenue du répertoire des composantes de la société civile

Art. 7 - Les composantes de la société civile peuvent s'enregistrer au répertoire des composantes de la société civile sur demande écrite ou électronique.

Art. 8 - Le répertoire des composantes de la société civile comporte obligatoirement les données et documents suivants :

- un dossier individuel comprenant la demande d'enregistrement et une copie de la publicité de son immatriculation au registre national des entreprises, publiée au Journal Officiel du registre national des entreprises pour les associations ou réseaux d'associations, ou une copie de la référence de sa constitution ou création pour les autres composantes. Le dossier est complété, le cas échéant, par les mises à jour ultérieures.

- le numéro du matricule fiscal s'il existe,

- une liste nominative des personnes habilitées à représenter les composantes de la société civile mentionnant le prénom, le nom, la profession, l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de chaque personne, tout en veillant à l'oblitération des données personnelles,

- le prénom et le nom de la personne ayant déposé la demande.

Art. 9 - Si la situation légale et financière des composantes de la société civile répertoriées s'avère irrégulière, le conseil de la collectivité locale concernée peut décider de suspendre la communication avec elles après leur mise en demeure pour régulariser leur situation dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification, et ce, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de non réponse, la collectivité locale adresse une convocation à l'intéressé pour audition. Il sera radié du répertoire des composantes de la société civile en cas de non régularisation de sa situation légale.

Chapitre II

Conditions et procédures de la tenue du registre des avis et questions des habitants et composantes de la société civile répertoriées et des réponses qui leur sont apportées

Art. 10 - Les collectivités locales mettent à la disposition de leurs habitants et des composantes de la société civile répertoriées auprès d'elles un registre électronique dans lequel sont consignés leurs avis et questions et les réponses qui leurs ont apportées.

Art. 11 - Le répertoire des avis et questions des habitants et composantes de la société civile et des réponses qui leurs ont apportées comprend les six (6) sections suivantes :

Section I : les avis relatifs à la nature et à la qualité des services fournis et le fonctionnement des services publics qui relèvent de la collectivité locale.

Section II : les avis relatifs aux programmes et projets réalisés par la collectivité locale.

Section III : les avis relatifs à la gouvernance de la collectivité locale, telles que les modes de communication avec les habitants, la transparence de ses décisions et les approches participatives auxquelles elle a recours.

Section IV : les avis relatifs aux projets d'arrêtés réglementaires de la collectivité locale qui sont publiés sur son site Web et affichés dans ses locaux et ce avant leur soumission à délibération.

Section V : les propositions relatives aux programmes et projets réalisés par la collectivité locale sur son territoire.

Section VI : les avis et questions concernant les redevances locales et la gestion des biens publics, des recettes et des dépenses.

Art. 12 - Le registre des avis et questions des citoyens et composantes de la société civile répertoriées et des réponses qui leur sont apportées comprend obligatoirement les données suivantes :

- le numéro d'ordre de l'avis ou de la question et la date de son émission,

- le prénom et le nom de l'auteur de l'avis ou la question pour les habitants,

- la dénomination, le numéro du matricule fiscal s'il existe, l'adresse du siège, le prénom et le nom de la personne ayant émis l'avis ou la question en son nom pour les composantes de la société civile,

- la teneur de l'avis ou de la question et ce qui atteste de la réponse qui lui a été apporté.

Art. 13 - La commission chargée de la démocratie participative et de la gouvernance ouverte relevant du conseil de la collectivité locale peut consulter le répertoire des avis et questions des habitants et composantes de la société civile répertoriées et des réponses qui leurs ont apportées et proposer au président de la collectivité locale de présenter des réponses ou des éclaircissements ou de demander des explications concernant les avis et questions consignés dans ce répertoire, et ce, en adressant des correspondances aux intéressés aux adresses mentionnées sur ce répertoire, y compris celles électroniques.

Elle peut également inviter les habitants et les composantes de la société civile répertoriées à se présenter au siège de la collectivité locale afin d'assurer le suivi. Dans ce cas, il y a lieu de rédiger un procès-verbal.

Art. 14 - La commission chargée de la démocratie participative et de la gouvernance ouverte assure le suivi des travaux du bureau du répertoire des avis et questions des habitants et composantes de la société civile répertoriées et des réponses qui leurs ont apportées et élabore des rapports périodiques sur son fonctionnement qu'elle soumet au conseil de la collectivité locale lors de ses sessions ordinaires et ce comme suit :

- un rapport sur les avis consignés aux sections I, II, III et VI du répertoire, soumis aux réunions périodiques ordinaires du conseil de la collectivité locale,

- un rapport sur les avis consignés à la section IV du répertoire, soumis au conseil de la collectivité locale avant délibération sur les projets d'arrêtés mentionnés dans cette section,

- un rapport sur les avis consignés à la section V du répertoire, soumis au conseil de la collectivité locale lors des réunions réservées à l'élaboration du plan de développement local.

Art. 15 - Dans un délai de cinq (5) jours maximum à compter de la date de la tenue des réunions de son conseil, la collectivité locale affiche dans ses locaux des résumés des rapports visés à l'article 14 du présent décret gouvernemental et les insère, parallèlement, sur son site Web pour une période minimale de quinze (15) jours, en tenant compte de la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles.

Chapitre III

Dispositions transitoires et finales

Art. 16 - Jusqu'à ce que le dispositif électronique prévu à l'article 5 du présent décret gouvernemental soit créé, les collectivités locales recourent à un support papier pour la tenue du répertoire des composantes de la société civile et le répertoire des avis et questions des habitants et composantes de la société civile et des réponses qui leur sont apportées.

Art. 17 - La migration des données consignées dans la version papier du répertoire des composantes de la société civile et le répertoire des avis et questions des habitants et composantes de la société civile et des réponses qui leur sont apportés vers le dispositif électronique des deux répertoires intervient à compter de la date de mise en place de ce dispositif.

Art. 18 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des affaires
locales et de l'environnement
Mokhtar Hammemi

Par décret gouvernemental n° 2019-402 du 6 mai 2019.

Monsieur Abd El Karim Bousimma est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des affaires locales et de l'environnement, à compter du 1^{er} janvier 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-403 du 6 mai 2019.

Monsieur Mostpha Ben Hsine est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des affaires locales et de l'environnement, à compter du 1^{er} janvier 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-404 du 6 mai 2019.

Monsieur Faicel Gazez, administrateur général de l'intérieur, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des affaires locales et de l'environnement, à compter du 1^{er} janvier 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-405 du 6 mai 2019.

Mademoiselle Sabiha Homri est nommée chargée de mission pour diriger le bureau de l'information et de la communication au cabinet du ministre des affaires locales et de l'environnement, à compter du 1^{er} février 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-406 du 6 mai 2019.

Madame Henda Okbi, administrateur de l'intérieur, est nommée attachée au cabinet du ministre des affaires locales et de l'environnement.

Par décret gouvernemental n° 2019-407 du 6 mai 2019.

Est mis fin la nomination de Monsieur Riadh Debbou en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre des affaires locales et de l'environnement, à compter du 5 décembre 2018.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Décret gouvernemental n° 2019-408 du 6 mai 2019, fixant l'organigramme du centre national du cinéma et de l'image.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, et notamment son article 33-10,

Vu le décret-loi n° 2011-86 du 13 septembre 2011, portant création du centre national du cinéma et de l'image,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charges tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2012-753 du 2 juillet 2012, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre national du cinéma et de l'image,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016, portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29 novembre 2018, portant création du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et des politiques publiques,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L'organigramme du centre national du cinéma et de l'image est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - La mise en application du présent organigramme s'effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi.

La nomination et le retrait des emplois fonctionnels qui y sont prévus interviennent par décision du directeur général du centre conformément aux conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre national du cinéma et de l'image fixées par décret gouvernemental.

Art. 3 - Le centre national du cinéma et de l'image est appelé à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant des attributions de chaque structure ainsi que les relations entre ces structures.

Ce manuel de procédures sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre des affaires
culturelles
Mohamed Zine El Abidine

Par décret gouvernemental n° 2019-409 du 6 mai 2019.

Monsieur Mohamed El Hedi Jouini, conseiller culturel en chef, est nommé directeur général de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques, à compter du 19 septembre 2018.

Par décret gouvernemental n° 2019-410 du 6 mai 2019.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Zied Khelifi en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre des affaires culturelles, à compter du 10 décembre 2018.

**MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DU SPORT**

Par décret gouvernemental n° 2019-411 du 6 mai 2019.

Monsieur Fethi Boulifi, inspecteur principal de l'éducation physique et des sports, est nommé chargé de mission pour diriger le bureau de la préparation olympique et du suivi des sportifs d'élite au cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport.

Par décret gouvernemental n° 2019-412 du 6 mai 2019.

Madame Bouthaina Hadji est nommée chargée de mission au cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à compter du 2 janvier 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-413 du 6 mai 2019.

Monsieur Tahar Hammami, administrateur en chef est chargé des fonctions de directeur général de la cellule centrale de gouvernance au cabinet du ministère des affaires de la jeunesse et du sport.

**MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 6 mai 2019, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.

La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle et notamment son article 65,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures et attributions relevant des ex-directions régionales de l'éducation et de la formation aux directions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-671 du 28 avril 2017, portant création de l'agence de formation dans les métiers du tourisme et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef de gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 février 2003, portant création de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu l'arrêté des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'agriculture, de la santé publique, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, du transport, et de la culture du 12 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 31 mars 2004,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la Formation du 10 mars 2009, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 23 juin 2011, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 mars 2012, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 20 septembre 2012, portant homologation, renouvellement et annulation d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 16 mai 2013, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 14 novembre 2013, portant homologation et renouvellement et annulation d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 18 avril 2014, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 16 juin 2014, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 28 janvier 2015, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 14 septembre 2015, portant homologation et renouvellement et annulation d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle lors de sa réunion du 3 janvier 2019,

Arrête :

Article premier - Sont homologués par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des qualifications et pour une durée de 5 ans, les certificats et les diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des qualifications
Agence de formation dans les métiers du tourisme	**	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en cuisine»	IV
		Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en pâtisserie»	IV
		Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur de restaurant et bar»	IV
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien professionnel : «Technicien en traitement de surface et peinture aéronautique»	III
		Brevet de technicien professionnel : «stratifieur drapeur en matériaux composites»	III
		Brevet de technicien professionnel : «Monteur câbleur aéronautique»	III
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en fabrication mécanique sur machine à commande numérique option aéronautique»	III
Ecole appliquée des métiers de théâtre	**	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en métier de théâtre»	IV
Structure privée de formation : «Ecole le Paris» à Tunis	1103580	Brevet de technicien professionnel : «Technicien de soutien en informatique de gestion»	III
Structure privée de formation : «Institut des technologies avancées et des études commerciales - intac» à Tunis	1105301	Brevet de technicien professionnel : «Animateur de jardin d'enfants»	III
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en maintenance industrielle»	III
Structure privée de formation : «Institut spécialisé de formation» à Tunis	11129514	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en commerce international»	IV
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en commerce de distribution»	III
Structure privée de formation : «les grandes écoles de la communication» à Tunis	11141815	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en communication»	IV
Structure privée de formation : «Académie centrale du commerce international» à Tunis	11145216	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en commerce international»	IV

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des qualifications
		Brevet de technicien supérieur : «Logisticien de distribution»	IV
Structure privée de formation : «Competency based training» à Tunis	11158517	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en gestion de maintenance industrielle»	IV
Structure privée de formation : «Institut des sciences d'Administration et techniques» à Tunis	11172318	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en comptabilité et finances»	IV
		Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en commerce international»	IV
		Brevet de technicien professionnel : «comptable d'entreprise»	III
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en formalités douanières»	III
Structure privée de formation : «Institut de formation» à Tunis	1173105	Brevet de technicien professionnel : «Technicien en audiovisuel option régisseur de son»	III
Structure privée de formation : «Interface training» à Tunis	1189207	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en audio visuel assistant de réalisation»	IV
Structure privée de formation : «Institut maghrébin de management et de tourisme» à l'Ariana	1202901	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en cuisine»	IV
Structure privée de formation : «Institut Pascal» à l'Ariana	1204001	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en cuisine»	IV
		Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en pâtisserie»	IV
Structure privée de formation : «Institut Assina mode de formation professionnelle» à Ben Arous	1317215	Brevet de technicien professionnel : «Technicien en modélisme et techniques vestimentaires»	III
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Agent de fabrication des industries de l'habillement»	II
Structure privée de formation : «Enajeh formation» à Manouba	1402402	Brevet de technicien professionnel : «Technicien en secrétariat»	III
Structure privée de formation : «Institut pilote d'informatique et de planification des ressources de l'entreprise» à Nabeul	2123817	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en multimédia»	IV
		Brevet de technicien supérieur : «Educateur de la prime et de la petite enfance»	IV
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en formalités douanières»	III
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en multimédia»	III
		Brevet de technicien professionnel : «Animateur de jardin d'enfants»	III
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en infographie et publication assistée par ordinateur»	III
Structure privée de formation : «Institut maghrébin des sciences économiques et de technologie» à Nabeul	2124517	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en décoration et design d'intérieur»	IV
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en commerce de distribution»	III
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en décoration et design d'intérieur »	III
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en formalités douanières»	III
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en infographie et publication assistée par ordinateur»	III

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des qualifications
Structure privée de formation : «National» à Siliana	3403511	Brevet de technicien supérieur : «Educateur de la prime et de la petite enfance»	IV
Structure privée de formation : «Institut ennajeh de formation- kasserine» à Kasserine	4204609	Brevet de technicien supérieur : «Educateur de la prime et de la petite enfance»	IV
Structure privée de formation : «Ecole El Najeh» à Kasserine	4206615	Brevet de technicien professionnel : «Technicien de soutien en informatique de gestion»	III
		Brevet de technicien professionnel : «Comptable d'entreprise»	III
Structure privée de formation «Ecole ElAchouri de langues et de l'informatique» à Kasserine	4206816	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en informatique de gestion»	IV
		Brevet de technicien supérieur : «Educateur de la prime et de la petite enfance»	IV
Structure privée de formation : «Groupe Etoile formation : Ecole de formation des cadres de sousse»	5112403	Brevet de technicien professionnel : «Technicien en formalités douanières»	III
Structure privée de formation : «Académie internationale de la formation professionnelle GEPEA formation» à Sousse	5130212	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en commerce international»	IV
Structure privée de formation : «Institut maghrébin des sciences économiques et de technologie» à Sousse	5139115	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en comptabilité et finances»	IV
Structure privée de formation : «Institut Avicenne» à Monastir	5216815	Brevet de technicien professionnel : «Animateur de jardin d'enfants»	III
Structure privée de formation : «Smart Learning» à Monastir	5218817	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en comptabilité et finances»	IV
Structure privée de formation : «Heptacoupe» à Sfax	6103901	Certificat d'aptitude professionnelle : «Agent de fabrication des industries de l'habillement»	II
Structure privée de formation : «Institut méditerranéen de formation aux métiers maritimes à Kerkennah» à Sfax	6133217	Brevet de technicien professionnel : «Matelot de la marine marchande»	III
		Brevet de technicien professionnel : «Matelot mécanicien de la marine marchande»	III
Structure privée de formation : «Ecole Ahd de formation» à Gafsa	7110818	Brevet de technicien supérieur : «Educateur de la prime et de la petite enfance»	IV
		Brevet de technicien professionnel : «Animateur de jardin d'enfants»	III
Structure privée de formation : «Ecole privée des sciences infirmières» à Kébili	7303107	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en comptabilité et finances»	IV
		Brevet de technicien professionnel : «Comptable d'entreprise»	III
Structure privée de formation : «Bennasr de formation professionnelle privée El Faouar» à Kébili	7304716	Brevet de technicien professionnel : «Animateur de jardin d'enfants»	III
Structure privée de formation : «Institut l'Horizon de formation» à Gabès	8105609	Certificat d'aptitude professionnelle : «Coiffeur Maquilleur»	II
Structure privée de formation : «Achourouk» à Gabès	8106711	Certificat d'aptitude professionnelle : «Agent en coupe et couture»	II
Structure privée de formation : «Institut maghrébin des sciences économiques et de technologie» à Gabès	8111116	Brevet de technicien professionnel : «Comptable d'entreprise»	III
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en formalités douanières»	III
Structure privée de formation : «Institut l'OASIS de formation professionnelle» à Médenine	8207112	Brevet de technicien professionnel : «Technicien en secrétariat»	III

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des qualifications
Structure privée de formation : «Institut méditerranéen de formation aux métiers maritime» à Médenine	8210617	Brevet de technicien professionnel : «Matelot mécanicien de la marine marchande»	III

Art. 2 - Est renouvelée l'homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des qualifications et pour une période de 5 ans à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des qualifications	Date de renouvellement
Agence de formation des métiers du tourisme	**	Brevet de technicien professionnel : «Technicien en pâtisserie»	III	30/07/2017
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien de cuisine»	III	30/07/2017
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien de restaurant et bar»	III	30/07/2017
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien d'accueil et de réception»	III	30/07/2017
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien d'étages et de buanderie»	III	30/07/2017
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur styliste modéliste des industries de l'habillement»	IV	14/02/2019
		Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en techniques de conception pour l'industrie électronique»	IV	14/08/2019
		Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en techniques de production pour l'industrie électronique»	IV	14/08/2019
		Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en contrôle qualité des industries agro-alimentaires»	IV	10/03/2019
		Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en emballage et conditionnement en industries agro-alimentaires»	IV	10/03/2019
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien supérieur : «Logisticien de distribution»	IV	14/02/2019
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien de maintenance en climatisation»	III	14/02/2019
		Brevet de technicien professionnel : «Dessinateur projeteur en béton armé et VRD»	III	10/03/2019
		Brevet de technicien professionnel : «Chef de chantier routes et VRD»	III	10/03/2019
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en contrôle qualité en construction métallique»	III	14/08/2019

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des qualifications	Date de renouvellement
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien de maintenance des équipements électroménagers»	III	27/04/2019
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien de fabrication en électronique»	III	14/08/2019
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en maintenance électronique des systèmes automatisés»	III	14/08/2019
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en ferronnerie d'art»	III	27/04/2019
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en fonderie d'art»	III	14/02/2019
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien aux métiers d'arts en céramique»	III	14/02/2019
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien carrossier peintre»	III	10/03/2019
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien professionnel : «Technicien en transport multimodal»	III	14/02/2019
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en transport routier»	III	14/02/2019
		Brevet de technicien professionnel : «Métreur vérificateur en routes et VRD»	III	10/03/2014
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Agent spécialisé en façonnage de marbre»	II	10/03/2019
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Soudeur monteur»	II	14/02/2019
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Ferreonnier d'art»	II	27/04/2019
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Agent en fonderie d'art»	II	14/02/2019
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Décorateur en céramique»	II	14/02/2019
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Agent en fabrication des modèles et moules en céramique»	II	14/02/2019
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Tourneur en céramique»	II	14/02/2019
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Verrier au chalumeau»	II	14/02/2019
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Décorateur sur verre»	II	14/02/2019
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Certificat d'aptitude professionnelle : «Agent de manutention»	II	14/02/2019
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Conducteur routier»	II	14/02/2019
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Agent d'entrepôt»	II	14/02/2019

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des qualifications	Date de renouvellement
Structure privée de formation : «Institut maghrébin des sciences économiques et de technologie» à Tunis	1114301	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en commerce international»	IV	15/01/2017
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en formalités douanières»	III	25/06/2017
		Brevet de technicien professionnel : «Comptable d'entreprise»	III	15/11/2016
Structure privée de formation : «Institut d'informatique industrielle» à Tunis	1116501	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en informatique de gestion»	IV	16/05/2018
Structure privée de formation : «Institut Jasmin» à Tunis	11120212	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en esthétique»	IV	16/06/2019
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en esthétique»	III	18/04/2019
		Certificat d'aptitude professionnelle : «Aide esthéticien(ne)»	II	18/04/2019
Structure privée de formation : «Centre Technique D'Informatique et Gestion» à Tunis	11012691	Brevet de technicien professionnel : «Technicien en secrétariat»	III	14/11/2018
Structure privée de formation : «Collège Lasalle international» à Tunis	1132300	Brevet de technicien professionnel : «Technicien en modélisme et techniques vestimentaires»	III	14/11/2018
Structure privée de formation : «Interface training» à Tunis	1189207	Brevet de technicien professionnel : «Technicien en multimédia»	III	12/03/2017
Structure privée de formation : «Institut Tunisien de santé» à Ben Arous	1302701	Brevet de technicien professionnel : «Préparateur en laboratoires de biologie médicale»	III	20/09/2017
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien préparateur en pharmacie»	III	20/09/2017
Structure privée de formation : «Centre AIDA de formation professionnelle» à Ben Arous	1307403	Certificat d'aptitude professionnelle : «Coiffeur maquilleur»	II	14/11/2018
Structure privée de formation : «Ecole privée d'informatique et de gestion "Arij"» au Kef	3301002	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en marketing et multimédia»	IV	16/05/2018
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien de soutien en informatique de gestion»	III	25/06/2017
Structure privée de formation : «Rihab d'informatique et gestion» au Kef	3301602	Brevet de technicien professionnel : «Comptable d'entreprise»	III	04/06/2018
Structure privée de formation « Institut des études touristiques kantaoui » à Sousse	5103301	Brevet de technicien professionnel : «Technicien de cuisine»	III	25/06/2017
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien de pâtisserie»	III	25/06/2017
Structure privée de formation : «Ecole privée des sciences infirmières» à Kébili	7303107	Brevet de technicien professionnel : «Animateur de jardin d'enfants»	III	18/04/2019
Structure privée de formation «centre de formation polytechnique» à Gabes	8105509	Brevet de technicien supérieur : «Technicien supérieur en réseaux et sécurité informatique»	IV	20/09/2017

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des qualifications	Date de renouvellement
Structure privée de formation «Institut l'Horizon de formation» à Gabes	8105609	Brevet de technicien professionnel : «Technicien de soutien en informatique de gestion»	III	14/11/2018
Structure privée de formation « Institut privé El Mostakbel des sciences infirmières » à Medenine	8204007	Brevet de technicien professionnel : «Animateur de jardin d'enfants»	III	18/04/2019

Art. 3 - Est renouvelée l'homologation du certificat et du Brevet de formation professionnelle figurants sur la liste ci-après, et ce par rapport au niveau prévus à la classification nationale des qualifications et pour la période indiquée ci-dessous, à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme	Niveau dans la classification nationale des qualifications	Date du renouvellement d'homologation	Durée du renouvellement
Structure privée de formation : «Interface training» à Tunis	1189207	Brevet de technicien supérieur : «Magasinier de matériel, équipements et matériaux de bâtiment et travaux publics»	IV	12/03/2017	Deux ans et demi
Structure privée de formation : «Institut tunisien de santé» à Ben Arous	1302701	Certificat d'aptitude professionnelle : «Aide préparateur en pharmacie»	II	20/09/2017	3 ans et demi

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi

Saïda Lounissi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DU TRANSPORT

Par décret gouvernemental n° 2019-414 du 6 mai 2019.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Fredj Ali, ingénieur général, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre du transport, à compter du 21 janvier 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-415 du 6 mai 2019.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Lotfi Mhissen, ingénieur général, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre du transport, à compter du 29 novembre 2018.

Par décret gouvernemental n° 2019-416 du 6 mai 2019.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Lotfi Mhissen, ingénieur général, en qualité de chef du cabinet du ministre du transport, à compter du 29 novembre 2018.

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES

Par décret gouvernemental n° 2019-417 du 6 mai 2019.

Est mis fin à la nomination de Madame Salwa Sahloul, en qualité de chargée de mission au cabinet de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées, et ce, à compter du 1^{er} mars 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-418 du 6 mai 2019.

Est mis fin à la nomination de Madame Meriem Ben Boubaker Arfa, en qualité de chargée de mission au cabinet de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées, et ce, à compter du 1^{er} mars 2019.

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.

La ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel que modifié et complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-308 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 21 novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées, le 26 juin 2019 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 mai 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

*La ministre de la femme,
de la famille et de l'enfance et des
personnes âgées*

Naziha Labidi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue en chef du corps des psychologues des administrations publiques.

La ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-308, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu l'arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance du 21 février 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue en chef des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées, le 26 juin 2019 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue en chef du corps des psychologues des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 mai 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

*La ministre de la femme,
de la famille et de l'enfance et des
personnes âgées*

Naziha Labidi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.

La ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier du corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel que modifié et complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-308, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 22 novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées, le 26 juin 2019 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 mai 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

*La ministre de la femme,
de la famille et de l'enfance et des
personnes âgées*

Naziha Labidi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 1^{er} grade ».

La ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier du corps des délégués de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-3287 du 19 décembre 2005,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-308, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance

Vu l'arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance du 2 janvier 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 1^{er} grade ».

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées, le 26 juin 2019 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 1^{er} grade ».

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 mai 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

*La ministre de la femme,
de la famille et de l'enfance et des
personnes âgées*
Naziha Labidi

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue principal du corps des psychologues des administrations publiques.

La ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-308, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance

Vu l'arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue principal des administrations publiques.

Arrête:

Article premier - Est ouvert au ministère de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées le 26 juin 2019 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue principal des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au le 27 mai 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

*La ministre de la femme,
de la famille et de l'enfance et des
personnes âgées*
Naziha Labidi

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 3^{ème} grade ».

La ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier du corps des délégués de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1844 du 3 juillet 2006,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 3^{ème} grade », est organisé conformément aux modalités fixées par les dispositions du présent arrêté,

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé, les délégués à la protection de l'enfance « 2^{ème} grade » titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emploi mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées accompagnées des pièces suivantes :

- une demande de candidature,
- un curriculum vitae,
- une copie des diplômes scientifiques,

- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,

- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités effectuées durant les deux dernières années précédant l'ouverture du concours (participation aux séminaires, conférences, actions de formation),

- une copie, le cas échéant, des travaux, recherches et publications liées au domaine des droits de l'enfant durant les 2 dernières années précédant le concours, que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquelles il a participé et ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central au ministère de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées. Est rehetée toute demande parvenue après la cloture la liste des candidatures. La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées sur proposition du jury du concours.

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20) en se basant sur un score qui prend en considération leur production, leur activité, leur ancienneté et leurs diplômes scientifiques conformément au critères suivant :

- la production : travaux ou études ou recherches à caractère pédagogique et scientifique ou en rapport avec le domaine des droits de l'enfant durant les 2 dernières années précédant l'ouverture du concours 10 points au maximum,

- la moyenne des deux dernières notes administratives (coefficient 1),

- l'ancienneté : l'ancienneté dans le grade de délégué de protection de l'enfance un demi-point pour chaque année dans la limite de sept (7) points.

- les diplômes scientifiques : certificat d'aptitude à la recherche (un point et demi) ou agrégation ou mastère ou diplôme de troisième cycle ou équivalent (deux points) ou doctorat (trois points).

Art. 8 - Le jury du concours susvisé, suite à la délibération, procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues. Si

deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de point, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours interne pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 3^{ème} grade » est arrêtée par la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance.

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

*La ministre de la femme,
de la famille et de l'enfance et des
personnes âgées*

Naziha Labidi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées du 6 mai 2019, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 3^{ème} grade ».

La ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier du corps des délégués de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1844 du 3 juillet 2006,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-308 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu l'arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance du 6 mai 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 3^{ème} grade ».

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la femme, de la famille et de l'enfance et des personnes âgées, le 26 juin 2019 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de délégué à la protection de l'enfance « 3^{ème} grade ».

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 mai 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

*La ministre de la femme,
de la famille et de l'enfance et des
personnes âgées*

Naziha Labidi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 6 mai 2019, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2019 au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 19 mars 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au centre d'essais et des techniques de la construction, le 31 juillet 2019 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour

la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2019.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 29 juin 2019 au siège du centre d'essais et des techniques de la construction.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2019.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Noureddine Selmi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed